

ERROR IURIS — ESCUELAS DE JURISTAS

ERROR IURIS.—Error de derecho; falso conocimiento de la existencia de una regla o norma de derecho o del alcance de una que verdaderamente existe. (D. 48, 5, 39, 4. D. 41, 4, 2, 15. C. 1, 18, 6. 7.) Vid. ERROR. ERROR FACTI.

ERROR OBSTATIVO.—También denominado por los autores error impropio; existe cuando se da en la declaración de la voluntad del sujeto del negocio jurídico afectado por él; es decir, cuando hay disconformidad entre lo que el declarante quería y lo que declaró. Las consecuencias de este error serán distintas, según los supuestos. Vid. ERROR.

ERROR VICIO DE LA VOLUNTAD.—Vid. ERROR OBSTATIVO.

ESCLAVITUD.—Estado, situación o condición del ser humano que se halla sometido a la potestad de su dueño, y en el cual puede el hombre hallarse por nacimiento o por causas posteriores a él. Vid. SERVUS. STATUS LIBERTATIS.

ESCLAVOS.—Vid. SERVUS.

ESCOLIOS DE LAS BASILICAS.—Vid. SCHOLIAS.

ESCOLIOS DEL SINAI.—Vid. SCHOLIA SINAITICA.

ECUELA DE BERITO.—Vid. ESCUELAS JURÍDICAS BIZANTINAS.

ESCUELA DE BOLONIA.—Escuela fundada por Irnerio, en dicha ciudad, en el año 1088, para el estudio del Derecho, conocida con la denominación de escuela de los glosadores, en razón de las glosas interlineales o marginales con que procuraban aclarar los manuscritos jurídicos. Vid. GLOSAS.

ESCUELA DE CONSTANTINOPLA.—Vid. ESCUELAS JURÍDICAS BIZANTINAS.

ESCUELA DE JURISTAS LONGOBARDOS.—Escuela fundada por los jueces del Tribunal imperial de Pavia, que florece en los siglos X y XI y fue notable por sus trabajos sobre el *Corpus iuris civilis*.

ESCUELA DE RAVENA.—Vid. ESCUELAS DE JURISTAS MEDIEVALES.

ESCUELA DE ROMA.—Vid. ESCUELAS DE JURISTAS MEDIEVALES.

ESCUELA HISTÓRICA.—Corriente u orientación histórico-jurídica iniciada en el siglo XIX por Savigny, en Alemania, que considera al derecho como un producto nacional y específico de cada pueblo, nacido a impulso de leyes internas y perennes, sin que nadie pueda modificarlo a su capricho. Ejerció una gran influencia en los estudios modernos del derecho romano.

ESCUELAS DE JURISTAS MEDIEVALES.—Con esta amplia denominación pueden designarse las escuelas de Roma y Rávena, que con anterioridad al siglo XI cultivaron las doc-

ESCUELAS JURIDICAS — EVENTUS DAMNI

trinas jurídicas y prepararon el advenimiento de la de Bología.

ESCUELAS JURIDICAS BIZANTINAS.—Verdaderos centros de enseñanza jurídica con maestros propios y planes de estudios determinados sobre la base de estudios interpretativos de los textos clásicos. Las dos principales son las de Berito, fundada en el siglo III después de C. y que alcanzó gran notoriedad en el siglo V, y la de Constantinopla, de celebridad a partir de Justiniano.

ESCUELAS JURIDICAS CLASICAS.—Vid. PROCULEYANOS. SABINIANOS.

ESPECIFICACION.—Vid. SPECIFICATIO.

ESPONSALES.—Vid. SPONSALIA.

ESTADO.—Situación en que se encuentra una persona o cosa. Vid. STATUS.

ESTADO.—Cuerpo político del pueblo romano caracterizado por la nota de soberanía. Como persona jurídica, este ente político, en la esfera del derecho privado, puede ser titular de derecho y obligaciones. Vid. CIVITAS. POPULUS.

ESPORTULAS.—Vid. SPORTULAE.

ESSENTIA.—Esencia, naturaleza de las cosas.

ESSENTIALIA.—Expresión con la que se designa los elementos esenciales en un negocio jurídico, por contraposición a los naturales y accidentales; son generalmente capacidad, consentimiento o voluntad, objeto y causa. Los glosadores utilizaban este término exclusivamente a propósito de la compraventa, designando sus elementos esenciales, precio y objeto. Vid. ACCIDENTALIA NEGOTII. NATURALIA NEGOTII.

ESSENTIALIA NEGOTII.—Vid. ESSENTIALIA.

ESTAFA.—Engaño, concepto incluido por los romanos en el delito de *furtum*. Vid. FURTUM.

ESTELIONATO.—Vid. STELLIONATUS.

ESTIPULACION.—Vid. STIPULATIO.

ETIMOLOGIA.—Origen de las palabras. Tipo de obra jurídica, cual la de Labeón.

EUNUCHUS.—Eunuco, castrado; jurídicamente, afectado de cierta incapacidad de obrar, no pudiendo, por ejemplo, ni adoptar ni contraer matrimonio. (D. 1, 7, 2, 1. D. 23, 3, 39, 1. D. 40, 2, 14, 1. C. 4, 42.)

EVENTUS.—Evento, acontecimiento, resultado perjudicial para los acreedores en un negocio jurídico por la conducta del deudor. (D. 1, 18, 6. 7. D. 24, 3, 22, 8.) Vid. EVENTUS DAMNI.

EVENTUS DAMNI.—Evento causante de un daño; requisito

EVICTA — EXAUTARE

indispensable para el ejercicio de la acción Pauliana. (D. 4, 4, 11, 4.) Vid. ACTIO PAULIANA.

EVICTA.—Cosa que ha sido objeto de una evicción. Vid. EVICTIO.

EVICTIO.—Evicción; hecho de ser una persona despojada de la posesión de una cosa como consecuencia del ejercicio de una acción real por el propietario o acreedor hipotecario de la misma y, en general, ser vencido como consecuencia del ejercicio de una acción real. En la compraventa el vendedor debe garantizar de la evicción de la cosa al comprador. (D. 19, 1, 10-11. D. 19, 2, 9. 10, 3, 10. D. 22, 2. C. 8, 45. C. 8, 44.)

EVOCATIO.—Mandamiento o citación del demandado que en el procedimiento extraordinario se llevaba a cabo con intervención del magistrado. También la remisión de un asunto ante otra jurisdicción. (D. 5, 3, 20, 6. D. 40, 5, 26, 7. D. 49, 14, 42, 1.) Vid. EVOCATIO DENUNTIATIONIBUS. EVOCATIO LITTERIS. EVOCATIO EDICTUS.

EVOCATIO DENUNTIATIONIBUS.—Mandamiento de comparecencia del demandado en el procedimiento extraordinario, realizado por un funcionario judicial a quien el demandante entrega la orden escrita para la comparecencia ante el magistrado. Vid. EVOCATIO.

EVOCATIO LITTERIS.—Forma de *evocatio* que tiene lugar en los asuntos de jurisdicción voluntaria, en la que el demandante o solicitante obtiene del magistrado la cédula de citación, y él cuida de su entrega al demandado. Vid. EVOCATIO.

EVOCATIO EDICTIS.—*Evocatio* u orden de comparecencia del demandado hecha por edictos, como acto administrativo del magistrado. Vid. EVOCATIO.

EX CAUSA DONATIONIS.—Con vistas a realizar una donación. Tipo de causa en un negocio jurídico. Vid. CAUSA DONATIONIS.

EX CAUSA VENDITIONIS.—Con miras de ejecutar un negocio o contrato de venta.

EXABIBLOS.—Manual de derecho bizantino redactado por Constantino Harmenópulos, de Tesalónica, hacia mediados del siglo XIV, que gozó de valor oficial y que ha servido para conservar hasta la actualidad la tradición del derecho romano en la Europa oriental. Se le conoce también con el nombre de *Promptuarium*.

EXAGOGE.—En el antiguo Derecho ático, acto privado por el que los hijos legítimos excluían—*deductio*—a cualquier extraño de la posible posesión de los bienes hereditarios al fallecimiento del padre.

EXAUTARE.—Desvincular o desligar a un soldado del juramento militar prestado; excluir de la milicia. (D. 49, 16. D. 40, 12, 29, 2.)

EXACTION — EXCEPTIO DOLI

EXACTION.—Exacción, recaudación de tributos o contribuciones. (C. 10, 19.)

EXACTOR.—Recaudador, funcionario imperial; perceptor de contribuciones. (C. 12, 60. C. 10, 19.)

EXAGORATIO.—Ceremonia religiosa por virtud de la cual una *res sacrae*, excluida de la esfera de las cosas comerciables, es convertida en comerciable, perdiendo su carácter sacro. Es la ceremonia contraria a la *dedicatio*.

EXCEPCIONES.—Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO.—Excepción. En el procedimiento *per formulam* constituye una de las partes accesorias de la fórmula, por la que a instancia del demandado se hacen constar en la fórmula circunstancias o hechos con los que se subordina la condena que habría de pronunciarse, conforme a las pretensiones del actor, a una condición, cual es la de que los hechos no se den conforme a lo indicado, con lo que la acción puede quedar paralizada. También, y en lo sucesivo, se da este nombre a todo medio de defensa de que puede hacer uso el demandado para rechazar total, parcial, temporal o definitivamente la demanda y que no consista en la negación pura y simple de los hechos o del derecho invocado. En el procedimiento extraordinario tiene este último alcance. (G. 4, 115-125. I. 4, 13. D. 44, 1. C. 8, 35.) Vid. FORMULA. PARTES FORMULAE. DUPLICATION.

EXCEPTIO ANNALIS.—Excepción anual, es decir, que había de entablarse antes del transcurso de un año, período de duración en el cargo del magistrado que la concedía. (G. 4, 110. I. 4, 12. C. 7, 40.) Vid. EXCEPTIO ITALICI CONTRACTUS.

EXCEPTIO CIVILIS.—Excepción concedida en virtud de una norma del derecho civil; así, la *exceptio Senatus consulti Macedoniani*, la *exceptio legis Plaetoriae*, *exceptio Senatus consulti Velleiani* y otras. El pretor, al concederlas, se atempera a normas del *ius civile*. Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO DILATORIA.—Vid. EXCEPTIONES DILATORIAE.

EXCEPTIO DOLI.—Vid. EXCEPTIO DOLI MALI.

EXCEPTIO DOLI GENERALI.—Expresión con que modernamente se quiere indicar a la excepción de dolo con referencia a todas las circunstancias dolosas. Vid. EXCEPTIO DOLI MALI.

EXCEPTIO DOLI MALI.—Excepción concedida frente al demandante culpable de un acto doloso a fin de que no prospere la acción entablada por él en demanda del cumplimiento del acto o negocio jurídico viciado. Tiene el carácter de perpetua y perentoria. (G. 4, 117. I. 4, 13, 9. D. 44, 4.) Vid. DOLUS EXCEPTIO.

EXCEPTIO DOLI PRAESENTIS.—Igual a *exceptio doli generalis*.

EXCEPTIO DOLI — EXCEPTIO IURISIURANDI

EXCEPTIO DOLI PRAETERITI.—Idéntica a *exceptio doli specialis*.

EXCEPTIO DOLI SPECIALIS.—Expresión con que modernamente se designa la excepción de dolo cuando es concedida para contrarrestar la demanda con referencia a un supuesto de dolo en un determinado caso concreto. Vid. EXCEPTIO DOLI MALI.

EXCEPTIO DOMINII.—Excepción del propietario civil, la cual le ampara frente a cualquier tercero que quiera inquietarle, cual el que ejercite la *actio publiciana*. Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO EXCUSSIONIS PERSONALIS.—Excepción concedida por Justiniano a terceros detentadores demandados por el acreedor hipotecario con vistas a obligar al demandante a que se dirija primeramente contra el deudor principal y los fiadores personales de éste. (N. 4, c. 2.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO EXCUSSIONIS REALIS.—Excepción concedida por Severo y Caracalla al demandado por la que se rechaza la pretensión de quien demanda como titular de una hipoteca de carácter general, sin haberlo hecho con anterioridad respecto de los bienes concretos afectados con hipoteca especial existente también en su favor. (C. 8, 13 (14), 2.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO EXTRA QUAM IN REUM CAPITIS PRAEJUDICIUM FIAT.—Excepción concedida para evitar un proceso civil que prejuzga un proceso criminal. (G. 4, 133.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO HYPOTHECARIA.—Excepción concedida al acreedor hipotecario para rechazar la acción real intentada contra él por el propietario de la cosa dada en garantía por otro acreedor hipotecario. (D. 10. 3, 6, 9.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO IN FACTUM.—Excepción concedida por el pretor para amparar una situación de hecho. (D. 44. 4. 8.) Vid. EXCEPTIO CIVILIS.

EXCEPTIO INTERCESSIONIS.—Excepción concedida por el pretor para hacer efectiva la prohibición del *Senatus consultum Velleianum* y en cuya virtud la mujer que había salido garante de un crédito extraño podía rechazar la acción intentada contra ella por el acreedor. (D. 16, 1, 6, 8.) Vid. EXCEPTIO. SENATUS CONSULTUM VELLEIANUM.

EXCEPTIO ITALICI CONTRACTUS.—Excepción anual concedida en relación a los contratos itálicos, abolida por Justiniano en razón de las contradicciones surgidas con ocasión de su aplicación en juicio. (C. 7, 40.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO IURISIURANDI.—Excepción concedida por el pretor para rechazar la acción intentada por el actor que no ha observado el pacto de juramento convenido y a cuyo resultado habían quedado en atenerse. (D. 44, 5, 1. 2. D. 12, 2, 5, 2.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO IUSTI — EXCEPTIO NON

EXCEPTIO IUSTI DOMINII.—Excepción pretoria concedida al propietario quiritarario, *cognita causa*, para rechazar la *actio publiciana* intentada contra él por un propietario pretorio o un poseedor de buena fe. (D. 6, 2, 16. D. 17, 1, 37.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO LEGIS CINCIAE.—Excepción concedida por el pretor para hacer efectiva la prohibición de la *lex Cincia* y hacer posible al donante el rechazar la acción intentada por el donatario exigiendo la entrega de la cosa donada o el cumplimiento de la obligación, con lo que quedaba anulada la donación por el exceso de la tasa. (Vat. fr. 266-310.) Vid. EXCEPTIO. LEX CINCIA.

EXCEPTIO LEGIS PLAETORIAE.—Excepción pretoria derivada durante el procedimiento *per formulam* de la acción anterior creada para hacer efectiva la protección conferida por la *lex Plaetoria* al menor de veinticinco años contra las maniobras dolosas, y en cuya virtud podía rechazar la acción contra él dirigida en demanda de cumplimiento del acto o negocio jurídico celebrado bajo tales supuestos. (D. 44, 1, 7, 1.) Vid. LEX PLAETORIA. EXCEPTIO.

EXCEPTIO LITIS DIVIDUAE.—Excepción temporal de litigio dividido, en cuya virtud, cuando se entabló litigio por parte del asunto o crédito y posteriormente, durante la misma pretura, se litiga por el resto, se puede rechazar esta acción por tal excepción. (G. 4, 122.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO METUS.—Excepción concedida frente a la acción de cualquiera que quiera exigir el cumplimiento de un acto o negocio jurídico por el que se hallare ligado el demandado y que hubiere sido realizado por miedo. (G. 4, 117. I. 4, 13, 1. D. 44, 4.) Vid. EXCEPTIO. METUS. ACTIO METUS.

EXCEPTIO MINUTORIA.—Excepción que no tiende a paralizar totalmente la pretensión o acción del actor, sino solamente a disminuir su alcance. Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO NON NUMERATAE DOTIS.—Excepción ejercitable dentro del año de la disolución del matrimonio para oponerse a la reclamación de una dote no recibida realmente, aunque su entrega constase en documento, *dos cauta, non numeratae*. (C. 5, 15, 3.) Vid. EXCEPTIO. DOS NON NUMERATA. DOS CAUSA. QUERELLA NON NUMERATAE DOTIS.

EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS.—Expresión con la que se designa la oposición formulada por el demandado frente al actor que el exige el cumplimiento de la obligación o prestación nacida de un contrato bilateral perfecto. No es una verdadera excepción, porque el demandante ha de probar que cumplió o está dispuesto a cumplir. (G. 4, 126 a. D. 19, 1, 13, 8. D. 44, 4, 5, 4.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO NON NUMERATAE PECUNIAE.—Excepción concedida por disposición imperial en favor de los demandados que afirman no haber recibido el dinero que se les exige

EXCEPTIO ONERANDAE — EXCEPTIO QUASI

reembolsar por el actor que los demanda; la particularidad de esta excepción radica en que corresponderá probar al demandante la efectividad de la entrega por la cual demanda. (C. 4, 30.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO ONERANDAE LIBERTATIS.—Excepción concedida en el edicto del pretor en favor de los manumitidos, quienes podrían así excepcionar a la petición de cumplimiento de ciertas obligaciones contraídas con ocasión de la manumisión, por ser incompatibles con la verdadera libertad, al ser demandado por el patrono. (D. 44, 5, 1, 5. D. 44, 5, 2, 2.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO PACTI.—Vid. EXCEPTIO PACTI CONVENTI.

EXCEPTIO PACTI CONVENTI.—Excepción de pacto convenido concedida en favor del demandado frente al actor que interesa el cumplimiento de un contrato y basada en la existencia entre ambos de un pacto o convención carente de forma civil de obligar, que altera la situación jurídica existente entre ellos; por ejemplo, de no pedir, *exceptio pacti de non petendo*. (G. 4, 116. I. 4, 13.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO PACTI DE NON PETENDO.—Excepción pretoria por la que el demandado afirma frente a la pretensión del actor la existencia entre ellos de un pacto de no pedir, incumplido por el que ejercita la acción y capaz de enervar ésta. Vid. EXCEPTIO PACTI CONVENTI.

EXCEPTIO PEREMPTORIA.—Vid. EXCEPTIONES PEREMPTORIAE.

EXCEPTIO PERPETUA.—Nombre equivalente al de excepción perentoria; excepción caracterizada por fundamentarse sobre hechos que de comprobarse anulan por completo la acción inserta en la demanda. Vid. EXCEPTIONES PEREMPTORIAE.

EXCEPTIO PRECARIAE POSSESSIONIS.—Excepción concedida en favor del propietario frente al precarista expulsado de la posesión de un fundo, que intentase el ejercicio de la defensa interdictal. Vid. EXCEPTIO. PRECARIUM. INTERDICTUM DE PRECARIO.

EXCEPTIO PROCURATORIA.—Excepción concedida al demandado para hacer valer la falta de aptitud en la persona que obra en nombre del demandante como representante procesal de éste. (G. 4, 101.) Vid. EXCEPTIO. PROCURATOR.

EXCEPTIO PUBLICIANA.—Excepción concedida en favor del propietario pretorio en vía de usucapir para rechazar la pretensión formulada en juicio contra su derecho. Vid. ACTIO PUBLICIANA. EXCEPTIO.

EXCEPTIO QUASI POPULARIS.—Tipo de excepción que puede ser concedida a personas que si bien no intervinieron directamente en el negocio jurídico que con ella se trata de proteger pueden hacer uso de esta defensa, por estar interesada, por ejemplo, la *exceptio legis Cinciae*, que puede ser

EXCEPTIO QUOS — EXCEPTIO REI

opuesta por terceros interesados en la reducción de la donación. (Vat. fr. 226. D. 1, 3. 24.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO QUOS METUS CAUSA.—Vid. EXCEPTIO METUS.

EXCEPTIO QUOS PRAEJUDICIUM NON FIAT HEREDITATI. Excepción concedida para excluir la acción particular que prejuzga la petición de herencia. (G. 4, 133. D. 10, 2, 1, 1. D. 44, 1, 13.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO REI DONATAE ET TRADITAE.—Excepción otorgada al donatario que ha entrado en posesión de la cosa donada por haberle sido transferida, a fin de que pueda rechazar la acción reivindicatoria intentada por el donante o por la persona a quien éste le hubiera transmitido la propiedad. (D. 20, 6, 1, 1.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO REI IUDICATAE.—Excepción de cosa juzgada que hace valer el demandado frente al demandante que ejercita nuevamente contra él una acción para un proceso, sobre un asunto juzgado con anterioridad con igual alcance. (D. 44, 2.) Vid. EXCEPTIO. RES IUDICATAE.

EXCEPTIO REI IUDICATAE VEL IN IUDICIUM DEDUCTAE.—Excepción de cosa juzgada y deducida en juicio que se concede al demandado que quiere hacer valer frente al demandante la autoridad de cosa juzgada de una sentencia anterior en el proceso que contra él se intenta y al propio tiempo evitar se alteren los términos del litigio tal como habían quedado con anterioridad fijados en la fórmula en el momento de la *litis contestatio*, en el procedimiento formulario. (G. 3, 181. D. 44, 2.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO REI IN IUDICIUM DEDUCTAE.—Excepción de cosa deducida en juicio, concedida al demandado para rechazar la acción del demandante en el supuesto de que la pretensión de éste hubiera sido con anterioridad formulada y concretada en una fórmula tras haber llegado ambas partes a un acuerdo. (G. 3, 181. G. 4, 106. 107. Gai Aug. 110.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO REI RESIDUAE.—Excepción de cosa residua concedida frente al demandante que teniendo varias demandas con el mismo adversario separa alguna de ellas para poder presentarlas ante juez distinto, en el supuesto de que en la misma pretura tratase de litigar sobre las demandas que separó (G. 4, 122.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO REI PIGNORATAE.—Excepción opuesta al demandante que ejercita una acción real pignoratícia, hipotecaria o cuasi Serviana por otro acreedor con prioridad en el rango de su crédito. Vid. EXCEPTIO. ACTIO PIGNORATÍCIA. ACTIO HYPOTHECARIA.

EXCEPTIO REI VENDITAE ET TRADITAE.—Excepción concedida en favor del demandado comprador de una cosa, la cual le ha sido entregada y de la que no ha llegado aún a ser

EXCEPTIO RESTITUTAE — EXCEPTIO SPOLII

propietario, frente al vendedor o causante de ésta, que reclama la propiedad de la cosa ejercitando la acción reivindicatoria, a fin de que no prospere ésta. (D. 21, 3.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO RESTITUTAE HEREDITATIS.—Excepción concedida por el pretor, de conformidad con lo establecido en el *Senatus consultum Trebellianum*, al fiduciario; para rechazar la acción dirigida contra él por los acreedores de la herencia, en razón de que la restitución efectuada por el fiduciario transfiere al fideicomisario todas las acciones activas y pasivas. (D. 36, 1, 1, 4. D. 5, 1, 28, 1.) Vid. EXCEPTIO. SENATUS CONSULTUM TREBELLIANUM.

EXCEPTIO SENATUS CONSULTI MACEDONIANI.—Excepción concedida por el pretor, de conformidad con lo ordenado en el *Senatus consultum Macedonianum*, y en cuya virtud se podía rechazar por el demandado hijo de familia la acción del acreedor en razón del préstamo contraído por aquél en contra de lo dispuesto en tal senadoconsulto. (D. 14, 6, 7. D. 46, 2, 9.) Vid. EXCEPTIO. SENATUS CONSULTUM MACEDONIANUM.

EXCEPTIO SENATUS CONSULTI TREBELLIANI.—Vid. EXCEPTIO RESTITUTAE HEREDITATIS.

EXCEPTIO SENATUS CONSULTI VELLEIANI.—Vid. EXCEPTIO INTERCESSIONIS.

EXCEPTIO SI NON MIHI ANTE PIGNORIS HYPOTHECAEVE NOMINE SI RES OBLIGATA.—Excepción concedida al acreedor hipotecario o prestatario que posee la cosa que garantiza la obligación, frente a quienes ejerciten la acción hipotecaria o pignoraticia como acreedores garantizados con idéntica cosa, pero con un rango posterior. Vid. EXCEPTIO REI PIGNORATAE.

EXCEPTIO SI NON CONVENIT UT SIBI RES SIT OBLIGATA.—Excepción que se concede al acreedor hipotecario que se encuentra en posesión de la cosa afectada a la garantía, frente a cualquiera que ejercite una acción real con relación a una cosa. Vid. EXCEPTIO REI PIGNORATAE.

EXCEPTIO SI QUID CONTRA LEGEM VEL SENATUSCONSULTUM FACTUM SIT.—Tipo de excepción civil concedida por el pretor para hacer efectivas las disposiciones insertas en una ley o en un senadoconsulto, enervando las pretensiones o acciones en demandas contrarias a lo en ellos establecido. Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIO SOLUTIONIS.—Excepción concedida al demandante frente a la reclamación del actor en la que se alega haber sido extinguida la deuda que se reclama. Vid. EXCEPTIO. SOLUTIO.

EXCEPTIO SPOLII.—Excepción perentoria concedida en el derecho común al despojado contra el expoliador, en tanto no

EXCEPTIO TEMPORIS — EXCEPTIONES

sea repuesto en la posesión, mediante la cual puede paralizar todas las acciones que se le dirijan por aquél, cualquiera que sea el derecho en que se basen. Vid. EXCEPTIO. SPOLIUM.

EXCEPTIO TEMPORIS.—Excepción que tiene una validez temporal, cual las de litigio dividido y de cosa residua; llegado el término, cesa la excepción. (G. 4, 122.) Vid. EXCEPTIONES DILATORIAE.

EXCEPTIO TRANSACTI NEGOTII.—Vid. EXCEPTIO TRANSACTIONIS.

EXCEPTIO TRANSACTIONIS.—Excepción pretoria concedida en favor del demandado que afirma, frente a la pretensión del actor, la existencia de una transacción. (D. 2, 15, 17.) Vid. EXCEPTIO. TRANSACTIO.

EXCEPTIO USUSFRUCTUS.—Excepción concedida al usufructuario frente al nudo propietario que ejercite contra él la acción reivindicatoria. (D. 7, 9, 7. D. 7, 5, 5, 7.) Vid. EXCEPTIO. USUSFRUCTUS.

EXCEPTIO VITII.—Expresión con la que se hace referencia a la cláusula «*Nec vi, nec clam, nec precario ab altero*», que restringe la protección interdictal en los supuestos de posesión viciosa. También se le denomina *clausula vitii*. (I. 4, 15, 6. D. 41, 2, 3.) Vid. CLAUSULA VITII. INTERDICTUM UNDE VI COTTIDIANA. INTERDICTUM UTI POSSIDETIS. INTERDICTUM UTRUBI. NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO.

EXCEPTIO VITIOSAE POSSESSIONIS.—Vid. EXCEPTIO VITII.

EXCEPTIO VULGARIS REI IUDICATAE.—Vid. EXCEPTIO REI IUDICATAE.

EXCEPTIONES DILATORIAE.—Excepciones dilatorias o temporales cuya efectividad está subordinada a un lapso de tiempo determinado y cuya finalidad es la de diferir el proceso intentado por el demandante. (G. 4, 120. I. 4, 13, 8-10 (7-9). D. 44, 1, 2, 3, 122-125.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIONES IN FACTUM COMPOSITAE.—Excepciones cuya fórmula está basada sobre la existencia de hechos no calificados jurídicamente y que el pretor concede *cognita causa*, después de examen. No estaban, pues, reconocidas en su edicto. (G. 4, 118.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIONES IN PERSONAM.—Excepciones concedidas frente a una persona determinada, la cual aparecía nominalmente designada en el texto de la fórmula; por ejemplo, la *exceptio doli*. (D. 44, 4, 4, 27.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIONES IN REM SCRIPTAE.—Excepciones concedidas sin tener en cuenta frente a quién han de oponerse, siendo redactadas impersonalmente, recogiendo en el texto de la fórmula los hechos alegados por el demandado, cual la *exceptio metus*. Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIONES LEGUM — EXCUSATIONES

EXCEPTIONES LEGUM ROMANORUM PETRI.—Pequeño tratado jurídico confeccionado a base de la legislación de Justiniano, elaborado por un tal Pedro, y que fue utilizado en España para la redacción de algunos Usatges de Cataluña. Comprende cuatro libros, que tratan de las personas, de los contratos, delitos y del procedimiento. Su fecha de redacción oscila entre 868 y 1068, aceptándose generalmente esta última, y el lugar de su confección es para algunos Valencia.

EXCEPTIONES PEREMPTORIAE.—Excepciones perentorias o perpetuas que pueden ser invocadas y concedidas sin estar sujetas a un lapso de tiempo determinado y que tienen por finalidad rechazar la acción del demandante de una manera definitiva. (G. 4, 120. 121-125. l. 4, 13, 9.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIONES PERSONAE COHAERENTES.—Excepciones que no pueden ser invocadas ni concedidas más que a una persona determinada por su situación especial frente al demandante. (D. 44, 1, 7.) Vid. EXCEPTIO.

EXCEPTIONES REI COHAERENTES.—Excepciones concedidas en razón de la acción ejercitada y que pueden ser invocadas por toda persona interesada o pueden ser opuestas frente a cualquiera que invoque un derecho determinado; por ejemplo, la *exceptio senatus consulti Velleiani*. (D. 44, 1, 7, 1.) Vid. EXCEPTIO.

EXERCITOR.—Persona—*filius-familia*—colocada por el *pater* al frente de una nave. (Paul. 2, 6.) Vid. ACTIO EXERCITORIA.

EXCOCTIO.—Cocción; contribución consistente en cocer el pan para el ejército. (C. 12. 38.)

EX CONSUL.—Persona que ejerció la magistratura consular; título honorífico. Vid. CONSUL.

EXCUSAS.—Vid. EXCUSATIONES.

EXCUSATIONES.—Excusas o motivos reconocidos por el derecho para eximirse de una misión o carga determinada, cual la tutela y curatela, y que vienen motivadas por el cargo que desempeñan, número de hijos (tres, legítimos, en Roma, cuatro en Italia y cinco en provincias), enfermedad o privilegio (los veteranos, por ejemplo.) (Paul. 2, 27. l. 1, 25. D. 27, 1. C. 5, 62. C. 10, 48. C. 10, 66.) Vid. EXCUSATIONES A SUSCEPTA TUTELA. EXCUSATIONES A SUSCIPIENDA TUTELA.

EXCUSATIONES A SUSCEPTA TUTELA.—Excusas consideradas por el derecho como bastantes para eximir al tutor de continuar en el ejercicio de la tutela que venía desempeñando, cual la ausencia por causa de utilidad pública. (l. 1, 25. C. 5, 62-68.) Vid. TUTELA. EXCUSATIONES.

EXCUSATIONES A SUSCIPIENDA TUTELA.—Excusas consideradas por el derecho como bastantes para dispensar a una persona de una tutela que le es ofrecida; por ejemplo, enfermedad, número de hijos, desempeñar otras, etc. (l. 1, 25. C. 5, 62-68.) Vid. TUTELA. EXCUSATIONES.

EXCUSATIONES — EXHEREDATIO

EXCUSATIONES NECESSARIAE.—Expresión con la que se designa los supuestos en que procede la destitución por la autoridad competente de la persona que se encuentra desempeñando una función, cual la tutela, en razón de la inhabilidad para su desempeño. El derecho imperial dispensaba al designado en tales supuestos del ejercicio de la misión. Vid. EXCUSATIONES.

EXCUSATIONES VETERANORUM.—Excusas de los veteranos para eximirse de la carga de las tutelas o curatelas. Constituye un privilegio público. (C. 5, 65.)

EXCUSSIO PERSONALIS.—Beneficio concedido por Justiniano en favor de los terceros detentadores de bienes hipotecados, que obligaba al acreedor hipotecario a dirigir primeramente las acciones personales contra el deudor principal y los fiadores antes que ejercitar la acción real hipotecaria contra aquéllos. Vid. EXCEPTIO EXCUSSIONIS PERSONALIS.

EXCUSSIO REALIS.—Disposición particular de Severo y Caracalla en cuya virtud el acreedor que tiene a la vez una hipoteca general y una especial en garantía de una obligación, no podrá ejercitar la acción nacida de la general más que cuando los bienes afectados particularmente sean insuficientes. Vid. EXCEPTIO EXCUSSIONIS REALIS.

EXECUTIO.—Vid. EXSECUTIO.

EXEMPTILIS.—Lo que puede ser separado o quitado de alguna cosa sin detrimento de ésta. (D. 34, 2, 25, 11.)

EXERCITOR.—El maestro que ejercita algún arte u oficio. Vid. EXERCITOR NAVIS.

EXERCITOR NAVIS.—Armador; persona que arma navíos con miras al comercio y tráfico marítimo y que de conformidad con el edicto del pretor es responsable de la actuación de las personas colocadas por él al frente de sus naves. Vid. ACTIO EXERCITORIA.

EXERCITUS.—Ejército.

EXERCITUS PRAESENTALIS.—Denominación del ejército creado por el emperador Diocleciano, caracterizado por su gran movilidad.

EXERCITUS SERVIANUS.—El ejército romano o el pueblo romano hecho ejército conforme a la reforma atribuida al rey Servio Tulio, que le divide en 193 centurias, de acuerdo con la capacidad patrimonial. Vid. COMITIA CENTURIATA.

EXHEREDARE.—Desheredar. Vid. EXHEREDATIO.

EXHEREDATIO.—Declaración formulada por el testador en su testamento de exclusión como sucesores suyos de personas que de no mediar tal declaración serían herederos forzosos, o legitimarios; según los casos, sería *nominatim* o *inter ceteros*. De faltar tal declaración de exclusión, el

EXHEREDATIO BONA MENTE — EXPENSUM

testamento podría ser impugnado por los no instituidos mediante la *querella inofficiosi testamenti*, o ser considerado nulo, *iniustum*, según que la omisión fuese de persona distinta de un hijo, *filius*, o de éste. (G. 2, 123. 130. I. 2, 13.) Vid. SUCESION NECESARIA FORMAL. EXHEREDATIO NOMINATIM. EXHEREDATIO INTER CETEROS. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

EXHEREDATIO BONA MENTE.—Desheredación o simple institución condicional del legitimario en su propio interés. (D. 38, 2, 12, 2. D. 37, 4, 16.) Vid. EXHEREDATIO.

EXHEREDATIO INTER CETEROS.—Formas de desheredación en el antiguo *ius civile* en que las personas desheredadas (hija o nietos) se englobaban bajo la cláusula «*ceteri exherede sunt*», sin especial designación nominal. (G. 2, 128. 132. I. 2, 13.) Vid. EXHEREDATIO.

EXHEREDATIO NOMINATIM.—Forma de desheredación en el antiguo *ius civile*, en que había de expresarse nominalmente el excluido (*Titus Filius meus exheres esto*), lo que ocurría tratándose de un *filius suus*. (G. 2, 127. 130. I. 2, 13.) Vid. EXHEREDATIO.

EXHIBITIO.—Exhibición, manifestación, presentación. (D. 10, 4. C. 3, 42.) Vid. ACTIO AD EXHIBENDUM.

EXHIBITORIUM.—Vid. INTERDICTUM EXHIBITORIUM.

EXHORTATIO.—Exhortación, solicitud. (D. 1, 1, 1, 1. C. 9, 12, 8, 1.)

EXILIUM.—Destierro; originariamente significa la pérdida de la ciudadanía romana por traslado del domicilio a ciudad extranjera. Posteriormente, constituye una pena mínima, que obliga al castigado a salir de los límites del imperio. (Paul. 5, 17, 3. D. 48, 22, 5. D. 47, 10, 45. C. 10, 61.) Vid. DEPORTATIO. SUPPLICIUM.

EXISTIMATIO.—Reputación, consideración pública del ciudadano; integridad de la fama comprobada por leyes y costumbres, la cual se disminuye o pierde por delito propio o en virtud de las leyes. (D. 50, 13, 5.)

EX IURE QUIRITIUM.—En virtud del derecho quiritarario; dicese con referencia a las normas, situaciones o instituciones jurídicas que proceden del más puro *ius civile* antiguo.

EXPENSI PAGINA.—Páginas del *Codex accepti et expensi*, o libro de caja, en las que se anotaban las partidas de gastos o desembolsos. Vid. CODEX ACCEPTI ET EXPENSI.

EXPENSILATIO.—Transcripción de un crédito constitutivo de la base de un contrato literal. Vid. NOMEM TRANSCRIPTIONIS.

EXPENSUM.—Epigrafe del *Codex accepti et expensi*, bajo el cual se apuntaban las salidas o gastos, los desembolsos

EXPILATIO — EXTRICARE

realizados por el jefe de familia. Vid. NOMEM TRANSCRIPTIONUM.

EXPILATIO.—Robo, hurto. (D. 48, 19, 16, 6.)

EXPILATIO HEREDITATIS.—Delito cometido por aquellos que se colocaban de mala fe en posesión de los bienes de una herencia y que desde Marco Aurelio se castigó criminalmente. (D. 47, 19, C. 9, 32.)

EXPILATOR.—Ladrones. Personas que se apoderan de los bienes de una herencia. (D. 47, 19, 1, 1.)

EXPOSICION.—Vid. EXPOSITIO.

EXPOSITIO.—Abandono; acción de exponer o abandonar un niño. (D. 25, 3, 4, C. 4, 43, 1.)

EXPROMISSIO.—Promesa por sí o por otro. Promesa al acreedor por una persona que se coloca en lugar del deudor de realizar la prestación de éste; forma de novación por cambio de deudor. (D. 46, 2, 8, 5.)

EXPROMISSOR.—Persona que promete por sí o por otra. (I. 2, 1, 41, D. 12, 4, 4, D. 42, 1, 4, 3.)

EXPROPIACION FORZOSA.—Concepto moderno expresivo de la facultad del Estado o de los entes públicos en cuya virtud puede privarse a los propietarios de sus derechos por motivos de utilidad pública, con indemnización o sin ella. En la fuente romana no parece haber vestigios de una reglamentación general similar.

EXPUNGERE.—Cancelar o tachar una cuenta. (I. 3, 4.) Vid. DISPUNGERE.

EXQUAESTOR.—Persona que ha ocupado la cuestura; ex magistrado cuestor; también título honorífico. Vid. QUAESTOR.

EXSECUTIO.—Ejecución, cumplimiento. (D. 47, 10, 17, C. 7, 53.)

EXSECUTIO DELICTORUM.—Persecución de los delitos. (D. 50, 16, 131.)

EXECUTOR.—Ejecutor. El encargado de perseguir o de llevar a cabo algo. (D. 22, 5, 25, C. 12, 19, 12, C. 12, 60.)

EXSILIUM.—Vid. EXILIUM.

EXSOLUTIO.—Pago; cesación del débito. (D. 22, 1, 41, 1, D. 20, 1, 31.) Vid. SOLUTIO.

EXTRANNEUS.—Extraño, extranjero. En materias de adopción, la persona que no es ascendiente del adoptado. (D. 1, 18, 3, D. 33, 2, 55, 1, D. 40, 12, 6, C. 1, 3, 19.)

EXTRAORDINARIA COGNITIO.—Vid. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO.

EXTRAVAGANTES.—Nuevas constituciones imperiales agregadas como apéndices por los juristas de Bolonia a la colección denominada *Authenticum*. Vid. AUTHENTICUM.

EXTRICARE.—Aclarar lo que está confuso, explicar. (D. 9, 2, 27, 30.)

F — FACIO UT FACIAS

F

F.—Vid. **DIES FASTI**.

F. D.—Vid. **DIES FASTI**.

FABER.—Artesano, artífice. (D. 13, 6, 5, 7. D. 40, 4, 13, 1.)

FABER AERARIUS.—Calderero, latonero. Vid. **FABRI AERARII**.

FABER AURARIUS.—Platero. (D. 50, 6, 7.)

FABER FERRARIUS.—Herrero. Vid. **FABRI FERRARII**.

FABER TIGNARIUS.—Carpintero, constructor de edificios. (D. 50, 16, 235.) Vid. **FABRI TIGNARII**.

FABIA.—Vid. **LEX FABIA**.

FABIUS MELA.—Vid. **MELA**.

FABRI AERARII.—Herreros caldereros, que, en la organización de los comicios centuriados, atribuidos al rey Servio Tulio, integraban parte de dos de las cinco últimas centurias, junto con los *fabri tignarii*. Vid. **FABER AERARIUS**. **FABRI TIGNARII**. **COMITIA CENTURIATA**.

FABRI FERRARII.—Vid. **FABER FERRARIUS**. **FABRI AERARII**.

FABRI TIGNARII.—Carpinteros, constructores de edificios, que, con los *fabri aerarii*, integraban dos de las cinco últimas centurias en los comicios centuriados, atribuidos al rey Servio Tulio. Vid. **FABER TIGNARIUS**. **FABRI AERARII**. **COMITIA CENTURIATA**.

FABRICENSIS.—Obreros de las armerías y fundiciones. (C. 11. 10.)

FACERE.—Hacer; objeto de la obligación consistente en un acto del deudor, que los romanos expresaban con este verbo, cuya amplitud de sentido (hacer, dar, pagar, contar, andar, volver, etc.) comprende toda actividad, aun la abstención. (D. 50, 16, 218. D. 50, 16, 175. D. 16, 176. D. 50, 17, 102.)

FACERE OPORTERE.—Significa abstenerse alguno de hacer lo que es contra lo convenido y procurar que no se haga (D. 50, 6, 189.)

FACIO UT DES.—Hago para que des; categoría de los contratos innominados en los que existe por causa un hacer ya realizado y por objeto un *dare* o prestación que se espera de la otra parte. (D. 19, 5, 5.) Vid. **CONTRATOS INNOMINADOS**. **DO UT DES**. **DO UT FACIAS**. **FACIO UT FACIAS**.

FACIO UT FACIAS.—Hago para que hagas; categoría de los contratos innominados en los que existe por causa del mismo

FACTA CONCLUDENTIA — FALSA CAUSA

una prestación ya realizada y por objeto otra prestación que se espera de la otra parte. (D. 19, 5, 5.) Vid. CONTRATOS INNOMINADOS. DO UT DES. DO UT FACIAS. FACIO UT DES.

FACTA CONCLUDENTIA.—Actos realizados por una persona que hacen suponer, por la conducta que en ellos se refleja, una voluntad; constituyen una declaración implícita de voluntad engendradora de un negocio jurídico. Por ejemplo, el heredero que paga una deuda da a entender que aceptó la herencia.

FACTIO TESTAMENTI.—Vid. TESTAMENTI FACTIO.

FACTUM DEBITORI.—Hecho del deudor; expresión con que se quiere indicar el incumplimiento de la obligación por acto positivo del mismo.

FACULTAS.—Facultad, poder de hacer alguna cosa, capacidad.

FACULTAS ALTERNATIVAE.—Facultad reconocida al deudor de poder extinguir la deuda entregando un objeto distinto del pacto; por ejemplo, dinero. Vid. FACULTAS SOLUTIONIS.

FACULTAS DANDI.—Facultad conferida al deudor con referencia al objeto que ha de entregar como prestación en caso de posibilidad de elección. (D. 45, 1, 137, 4.)

FACULTAS EXHIBENDI.—Deber de exhibición que pesa sobre toda persona poseedora de un objeto con relación al cual se ejercite la *actio ad exhibendum*. (D. 9, 4, 31, 3.) Vid. ACTIO AD EXHIBENDUM.

FACULTAS RESTITUENDI.—Deber de restitución que pesa sobre el poseedor de una cosa frente a quien pruebe la propiedad de la misma y ejercite la acción reivindicatoria. (D. 6, 1, 9.)

FACULTAS SOLUTIONI.—Facultad concedida a un deudor de poder satisfacer la deuda entregando al acreedor un objeto distinto del debido o realizando una prestación distinta de la comprometida.

FACULTAS SOLVENDI.—Facultad concedida al deudor de poder cumplir la prestación en relación con el acreedor principal o con otro designado al llevarse a cabo la estipulación como simultánea. (D. 46, 3, 95, 6. D. 23, 3, 53.)

FAENUS.—Vid. FENUS.

FAENUS NAUTICUM.—Vid. FENUS NAUTICUM.

FAENUS SEMIUNCIARIUM.—Vid. FENUS SEMIUNCIARIUM.

FAENUS UNCIARUM.—Vid. FENUS UNCIARUM.

FALCIDIA.—Vid. LEX FALCIDIA.

FALSA CAUSA.—Causa inexacta, falsa. (C. 6, 44.) Vid. CAUSA.

FALSA CAUSA NON NOCET.—Causa falsa o motivación in-

FALSA DEMONSTRATIO — FAMILIA PECUNIAQUE

exacta en la voluntad, que no tiene influencia sobre la validez del negocio jurídico a cuya realización ella ha dado lugar. (I. 2, 20, 31. D. 35, 1, 72, 6.) Vid. CAUSA.

FALSA DEMONSTRATIO LEGATUM NON PERIMIT.—Regla jurídica expresiva de que la falsa fundamentación de su derecho por el testador no extingue la validez del legado. (I. 2, 20, 30.) Vid. LEGATUM.

FALSA DEMONSTRATIO.—Fundamentación falsa de un derecho o situación jurídica; indicación equivocada del antecedente de un derecho o situación jurídica. Equivocación reflejada en la *demonstratio* de la fórmula, que puede acarrear la pérdida del proceso. Vid. DEMONSTRATIO.

FALSUM.—Falsedad. Vid. LEX CORNELIA DE FALSIS.

FALSUS CREDITOR.—Falso acreedor; acreedor fingido que de recibir alguna cosa comete hurto y no hace suyo lo que indebidamente se le paga. (D. 47, 2, 43, pr.)

FALSUS PROCURATOR.—Falso procurador, que de intervenir en un negocio jurídico, por no tener la representación que alega, no le hace válido sin posterior *ratihabitio*. (D. 46, 8, 3, 1. D. 47, 2, 43, 1.) Vid. PROCURATOR.

FALTA.—Vid. CULPA. DOLUS.

FAMILIA.—Familia; palabra de muy diversos significados. Originariamente, como afín de *famulus*, significaba la servidumbre bajo el poder del jefe de la casa, comprendiendo tanto los individuos libres (*liberi*) como los esclavos. Con posterioridad, significa, de una parte, el conjunto de esclavos, y de otra (a veces unida a *pecunia*), el patrimonio. Al propio tiempo, en su sentido más técnico y clásico, designa el conjunto de personas libres sujetas a la potestad del *paterfamilias*. (D. 50, 16, 195. D. 10, 2. D. 16, 40, 2. D. 31, 1, 25, 2. D. 38, 8, 1, 4. D. 38, 10, 4, 10. D. 32, 79, pr.)

FAMILIA ADOPTIVA.—En razón del parentesco derivado de la adopción, se considera familia adoptiva del adoptado aquella en que éste ingresa. (D. 38, 8, 1, 4. D. 38, 10, 4, 10.) Vid. ADOPTIO.

FAMILIA AGNATITIA.—Grupo de personas sujetas al poder doméstico del *paterfamilias*. En el sentir de los autores, esta agrupación romana tiene carácter de núcleo jurídico-político integrado por el jefe y las personas a él sometidas (*fili familias, alieni iuris*), ligados todos entre sí, no por vinculación de sangre, sino por la sumisión a la potestas del *paterfamilias*. (D. 50, 16, 195, 2.) Vid. FAMILIA. PATERFAMILIAS. ALIENI IURIS. FILIUS FAMILIAS. POTESTAS.

FAMILIA NATURAL.—Familia basada en lazos de consanguinidad, frente al concepto político de la *familia agnatitia*. Concepto de familia del derecho justiniano. Vid. FAMILIA AGNATITIA.

FAMILIA PECUNIAQUE.—Concepto comprensivo del conjunto

FAMILIA PRIVATA — FAS

de esclavos y patrimonio del jefe o núcleo familiar en su totalidad. Vid. FAMILIA.

FAMILIA PRIVATA.—Familia particular, que por salario o gratuitamente extinguían los incendios en la república. (D. 1, 15, 1.)

FAMILIA PÚBLICA.—Familia prevenida cerca de los muros y puertas de la ciudad para la extinción de los incendios en época de la república. (D. 1, 15, 1.)

FAMILIA RÚSTICA.—Familia o grupo de esclavos que viven en el campo ocupados en faenas agrícolas para su señor. (D. 50, 16, 195, 3.)

FAMILIA VENALICIA.—Patrimonio integrado por esclavos dispuestos para la venta. (D. 24, 1, 31, 10.)

FAMILIA URBANA.—Grupo de los esclavos que habitan en la ciudad y se ocupan de los trabajos domésticos en casa de su dueño. (D. 50, 16, 195, 3.)

FAMILIAE EMPTOR.—Adquirente fiduciario de un patrimonio o herencia; esto es, persona a quien el testador mancipaba su patrimonio por un precio ficticio en el *testamentum per aes et libram* y que se hacía cargo de patrimonio del cual no era heredero, pues había de proceder, a continuación, a transferirlo a las personas que el testador había indicado en la *nuncupatio*. En un principio adquiría la propiedad de los bienes, y posteriormente su intervención es formularia. (G. 2, 102, sig. Ulp. 20, 7, s. C. 6, 38, 5, 3.) Vid. TESTAMENTUM PER AES ET LIBRAM.

FAMILIAE ERCISCUNDAE.—Vid. ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE.

FAMOSUS.—Famoso, célebre; infame desacreditado. (D. 1, 15, 3. D. 48, 19, 28, 15.)

FAMOSUS CARMEN.—Libelos famosos o infamatorios. Vid. CARMEN FAMOSUS.

FAMOSUS LIBELLI.—Libelo infamante; su publicación y difusión constituían delito. (D. 48, 19, 16. C. 9, 36.)

FAMULUS.—Esclavo, criado. (C. 1, 13, 1, 2. C. 12, 5, 4, 1.)

FARREUM.—Pan fárreo o de harina de trigo que se ofrecía en el sacrificio de la *confarreatio*. (G. 1, 112. Ulp. 9, 1.) Vid. CONFARREATIO.

FARREUS.—Vid. FARREUM.

FAS.—Norma religiosa; precepto que ordena las relaciones humanas con los dioses, sancionado con penalidades religiosas y que en los albores del derecho es difícil distinguir de las reglas o normas jurídicas, *ius*, si bien pronto van diferenciándose. En la época clásica el *fas* equivale a conjunto de normas o preceptos reguladores de conducta de valor universal. Vid. BONI MORES. IUS.

FAS NON EST — FENERATOR

FAS NON EST.—Expresión con el carácter genérico de lo ilícito, lo contrario a justicia y derecho. (D. 3, 2, 13, 4. D. 18, 1, 34. D. 24, 1, 3, 1. D. 24, 1, 32, 2. C. 8, 55, 1.)

FASCIS.—Haces de varas atados, con un hacha o segur en medio, que llevaban delante los lictores por insignia de los pretores urbanos, procónsules, pretores provinciales, cónsules y dictadores. (D. 1, 16, 14. C. 10, 31, 53.)

FASTI.—Fastos, anales, calendarios de los romanos; lista de los magistrados epónimos (cónsules, *decemviri*, *tribuni militum consulari potestates*).

FASTI CAPITOLINI.—Fragmentos de la lista de magistrados epónimos, esculpida en mármol y fijada bajo Augusto en las paredes de la *Regia* del Palatino, conservados en una de las salas del museo Capitolino.

FASTI OSTIENSIS.—Relación epigráfica de los acontecimientos más importantes de Ostia y del imperio, de los que se conservan numerosos fragmentos en el museo nacional de Roma. (C. I. L., 14. s. 2.)

FASTI TRIUNFALES.—Fechas o relación de hechos triunfales.

FASTUS.—Vid. FASTI.

FAVIA.—Vid. FABIA.

FAVOR LIBERTATIS.—Tendencia a favorecer la libertad, que informa el ordenamiento jurídico romano en el sentido de que el hijo de madre esclava nace libre sólo con que la madre lo fuese en un momento cualquiera de su gestación; e, igualmente, en los casos de duda entre la libertad y la servidumbre, debe resolverse en favor de la primera, en los pleitos sobre libertad. (D. 29, 2, 71. D. 31, 14. D. 49, 15, 12, 9. D. 50, 17, 20 y 179. C. 7, 7, 1, 6.)

FAVOR MUPTIARUM.—En favor del matrimonio; sentido de algunas normas a favorecer la relación matrimonial con carácter singular. (D. 24, 3, 45.)

FAVOR RELIGIONIS.—En favor de la religión; motivo inspirador de algún precepto de derecho singular. (D. 7, 1, 17.)

FAVOR TESTAMENTI.—Favorable tendencia en derecho romano a respetar, dentro de lo posible, las disposiciones testamentarias inspiradoras de normas especiales de derecho singular. Vid. TESTAMENTUM.

FAVORABILIS.—Favorable, provechoso.

FEICIALIS.—Fecial, sacerdote o legado del pueblo romano que intimaba la paz y la guerra.

FEMINA.—La mujer; su situación en derecho es, en ocasiones, peor que la de los varones. (D. 1, 5, 9. D. 50, 16, 56, 1.)

FENERATOR.—Persona que presta dinero a interés; prestamista o usurero que presta dinero con interés superior a

FENOS — FICTIO

la tasa establecida por la ley. (G. 4, 23. D. 22, 2, 6.) Vid. FENUS.

FENUS.—Usura, ganancia, interés producido al prestamista por el dinero prestado, y calculado generalmente por mensualidades. Préstamo a interés. (D. 22, 2, 4, 1.)

FENUS NAUTICUM.—Préstamo náutico: convención por la cual una persona presta dinero a un armador mediante el pago de intereses libremente convenido, con miras al comercio marítimo y cuyo reembolso no es exigible más que si el navío llega a buen puerto con el dinero o con la carga con él adquirida. (D. 22, 2. D. 4, 9, 7. C. 4, 33. N. 106.)

FENUS SEMIUNCIARIUM.—Usura o interés equivalente a la vigésima cuarta parte del capital prestado a interés de media onza; de medio por ciento al mes. Vid. FENUS.

FENUS UNCIARIUM.—Usura o interés de un doceavo del capital anual o de un uno por ciento al mes; interés de una onza. Vid. FENUS.

FERIAE.—Ferias; días feriados, no aptos para la administración de justicia. (C. 3, 12. D. 2, 12.)

FERRUMINARE.—Soldar con la misma materia. Vid. FERRUMINATIO.

FERRUMINATIO.—Forma de accesoión de mueble a mueble, constituida por la unión indisoluble de dos cosas metálicas de propietarios distintos mediante procedimiento técnico especial por el que se suponían transfusionadas sus moléculas; el dueño de la cosa principal adquiere la propiedad de la cosa accesoria unida. (D. 6, 1, 33, 6. D. 41, 1, 27.) Vid. ACCESSIO. PLUMBATURA.

FERUS.—Fiera, animal, bestia. (D. 7, 1, 62, 1. D. 41, 2, 3, 14.)

FESTIVITAS NUPTUARUM.—Ceremonias y regocijos que en la época pagana solían acompañar a la celebración del matrimonio. (C. 5, 4, 24. C. 11, 41, 5. C. 12, 5, 1.)

FESTUCA.—Vara, varilla de madera que las partes portaban en ciertos actos o negocios jurídicos formales, tales como la *manumissio per vindictam* o la *legis actio per sacramentum*, y con la cual tocaban el objeto del negocio o litigio. (G. 4, 16.)

FESTUS.—Festivo; feriado, de vacación. (D. 34, 2, 40. D. 50, 1, 27. C. 1, 24, 2.)

FIANZA.—Vid. GARANTIA PERSONAL. GARANTIA REAL. CAUTIO.

FIBULA PRAENESTINA.—Uno de los más antiguos documentos epigráficos latinos.

FICTIO.—Ficción; atribución por el ordenamiento jurídico o por el pretor a un cierto hecho de los efectos jurídicos de

FICTIO LEGIS — FIDEICOMMISSUM

otro distinto; estimación u ordenación de que un determinado hecho goza de los efectos que se producirían en el supuesto de que una cosa inexistente tuviese realidad o de los que se derivarían si una cosa que existe se le considerase inexistente. (G. 4, 34. D. 49, 17, 8.)

FICTIO LEGIS CORNELIA.—Ficción introducida por la *lex Cornelia*, en virtud de la cual se considera que el ciudadano romano prisionero del enemigo, aunque esclavo de éste, no pierde sus derechos, por estimarse—ficción—, tanto si regresa como si muere, cual si jamás hubiese estado prisionero; por ello, por ejemplo, su sucesión se producirá según las reglas que la hubiesen tutelado de fallecer en el momento de ser hecho prisionero. (D. 35, 2, 1, 17. D. 41, 3, 15. D. 28, 1, 12.)

FICTUS POSSESSOR.—Poseedor no actual que se ha desprendido dolosamente de la posesión. (D. 6, 1, 27, 3.)

FIDEICOMISO.—Vid. FIDEICOMMISSUM.

FIDEICOMMISSARIA LIBERTAS.—Vid. LIBERTAS FIDEICOMMISSARIA.

FIDEICOMMISSARIUS.—Fideicomisario; persona en beneficio de la cual ha dispuesto de ciertos bienes en su favor el testador; beneficiario de un fideicomiso. Vid. FIDEICOMMISSUM.

FIDEICOMISSARIUS HEREDITATIS.—Fideicomisario de herencia; persona beneficiada en virtud de un fideicomiso con la totalidad o una cuota parte de los bienes de una herencia. Vid. FIDEICOMMISSUM HEREDITATIS.

FIDEICOMMISSUM.—Liberalidad a título particular *mortis causa*. Surge como un encargo dado a una persona de transmitir toda o una cuota parte de los bienes que integran su sucesión en favor de un tercero, *fideicommissarius*, cuyo cumplimiento depende únicamente de la buena voluntad de esa persona que recibe la sucesión grabada con el fideicomiso, *fiduciarius*. El fideicomisario estaba desprovisto de acción para reclamar hasta la época de Augusto, que crea dos pretores para la tutela de estas disposiciones de última voluntad. Su origen se encuentra, según Gayo, en el deseo de favorecer a personas que no tenían la *testamenti factio passiva*, como los peregrinos, o estaban afectados por las leyes caducarias, cual los *caelibes* y los *orbi*, que carecían del *ius capiendi*. A medida que avanzó el tiempo se asimilaron a los legados. (G. 2, 246-289. Paul. 4, 1. Ulp. 15, 1, 3. I. 2, 23. I. 2, 24. D. 30-32. C. 6, 42.) Vid. SENATUS CONSULTUM TREBELLIANUM. SENATUS CONSULTUM PEGASIANUM. LEGATUM.

FIDEICOMMISSUM A DEBITORE RELICTUM.—Convenio en favor de una tercera persona que, en época del derecho clásico, concede al tercero, si sobrevive al estipulante, dere-

FIDEICOMMISSUM EIUS — FIDEIUSSIO

cho a reclamar el crédito basado en el contrato, al igual que si se tratase de un fideicomisario. Vid. FIDEICOMMISSUM.

FIDEICOMMISSUM EIUS QUOD SUPERERIT.—Fideicomiso de residuo, en que se encarga al heredero fiduciario que a su fallecimiento, o en otro momento anterior, que se determina, restituya al fideicomisario lo que quede de la herencia. A fin de que el derecho de fideicomisario no se vea defraudado se le debe reservar una cuarta parte de aquélla. (D. 36, 1, 56-60. D. 31, 70, 3. N. 138, 1. 2.) Vid. FIDEICOMMISSUM.

FIDEICOMMISSUM FAMILIAE RELICTUM.—Fideicomiso instituido primeramente en favor de una persona determinada con sustituciones sucesivas en la familia y que es el antecedente del fideicomiso actual. Vid. FIDEICOMMISSUM.

FIDEICOMMISSUM HEREDITATIS.—Fideicomiso de herencia; aquel que tiene por objeto la totalidad o una cuota parte de la herencia del difunto. En un principio se estimó como una simple disposición a título particular, y posteriormente se fue equiparando a las de a título universal y el fideicomisario asimilado a un heredero. (I. 2, 23.) Vid. FIDEICOMMISSUM. SENATUS CONSULTUM PEGASIANUM. SENATUS CONSULTUM TREBELLIANUM.

FIDEICOMMISSUM LIBERTATIS.—Disposición *mortis causa* por la que el testador encarga a su heredero o legatario proceda a manumitir un esclavo, el cual una vez libre tendrá por patrono al heredero o legatario manumitente. (Paul. 4, 13. D. 40, 5. C. 7, 4. G. 2, 263.) MANUMISSIO. FIDEICOMMISSUM.

FIDEICOMMISSUM ORALE.—Fideicomiso oral, exento de formalidades. En razón de las dificultades que engendra su prueba, Teodosio exigió el testimonio de cinco personas, y Justiniano permitió a quien lo reclamaba deferir el juramento al heredero fiduciario, después de haber jurado él mismo sobre la verdad de su petición. (I. 2, 23. 12. D. 50, 5, 47, 4. C. 6, 42, 32.) Vid. FIDEICOMMISSUM.

FIDEICOMMISSUM UNIVERSITATIS.—Fideicomiso universal; fideicomiso por el cual se dispone la entrega de toda la herencia o de una cuota parte de ella al fideicomisario. Podía imponerse al heredero o a la persona que por fideicomiso universal recibiere la herencia o cuota de ella. (I. 2, 23. D. 5, 6. D. 36, 1. C. 6, 49.) Vid. FIDEICOMMISSUM.

FIDEIUSSIO.—Forma de fianza para toda clase de obligaciones que tiene lugar por un procedimiento oral y formal y en cuya virtud el fiador se obliga a lo mismo que el deudor principal frente al acreedor, si bien en ocasiones puede comprometerse a pagar únicamente una parte. Este tipo de fianza subsiste en el derecho justiniano, y en un principio revestía la forma de contrato verbal por *stipulatio*, como una de las variedades de la *adpromissio*. (G. 3, 115 s. I. 3, 20. D. 46, 1. C. 8, 40.) Vid. ADPROMISSIO. FIDEIPROMISSIO. SPONSIO.

FIDEIUSSIO INDEMNITATIS — FIDUCIA

FIDEIUSSIO INDEMNITATIS.—Tipo particular de *fideiussio* en virtud de la cual el *fideiussor* se compromete expresamente a satisfacer únicamente aquella parte de la deuda que el acreedor no logre cobrar del deudor principal garantizado. (D. 45, 1, 116. D. 46, 3, 21.) Vid. FIDEIUSSIO.

FIDEIUSSOR.—Persona que resulta fiador del cumplimiento de una deuda en virtud de una *fideiussio*. (Paul. 1, 20. D. 27, 7. C. 5, 57.) Vid. FIDEIUSSIO.

FIDEIUSSOR CONDUCTIONIS.—Fiador del arrendamiento. (D. 19, 2, 54.) Vid. FIDEIUSSOR. LOCATIO CONDUCTIO.

FIDEIUSSOR EMPTIONIS.—Fiador de una venta. (D. 21, 1, 56.) Vid. FIDEIUSSOR. EMPTIO VENDITIO.

FIDEIUSSOR EVICTIONIS.—Fiador responsable para el supuesto de evicción de la cosa objeto de una venta. (D. 18, 6, 18, 1.) Vid. FIDEIUSSOR. EVICTIO.

FIDEIUSSOR FIDEIUSSORIS.—*Fideiussor* o fiador que responde del cumplimiento de la obligación contraída por otro *fideiussor*. Vid. FIDEIUSSOR.

FIDEIUSSOR IUDICATUM SOLVI.—Fiador por la resulta de un juicio o pleito. (D. 2, 8, 8, 3. D. 2, 8, 2.)

FIDELITAS.—Fidelidad, lealtad; sinceridad de la fe convenida entre partes.

FIDEPROMISSIO.—En el derecho romano antiguo, contrato verbal realizado mediante una pregunta—*fideipromitis?*—(¿empeñas fielmente tu palabra?) a la que había que responder empleando el mismo verbo—*fidepromitto*—(la empeño fielmente). Constituye también un tipo de *adpromissio* que podía ser empleada por los peregrinos para responder como fiador por deudas contraídas por un deudor principal. (G. 3, 115 sigs. I. 3, 20.) Vid. ADPROMISSIO.

FIDEPROMISSOR.—Persona que se obliga en virtud de una *fidepromissio*. (G. 3, 115 s. G. 4, 113.) Vid. FIDEPROMISSIO.

FIDES.—Fe, fidelidad, promesa, respeto a la palabra dada en el cumplimiento de las obligaciones contraídas frente a otra persona. Concepto de extraordinaria importancia en el derecho romano, merecedor de la protección por parte del pretor en multitud de situaciones jurídicas. Vid. BONA FIDES.

FIDES BONA.—Vid. BONA FIDES.

FIDES PUBLICA.—Fe pública; autenticidad y fuerza probatoria dimanante de los negocios jurídicos cuya existencia está atestiguada por la intervención de la autoridad competente.

FIDUCIA.—Negocio jurídico cuyo cumplimiento queda basado en la buena fe o lealtad de una de las partes, la cual, generalmente, se compromete a realizar cerca de una tercera persona la entrega de una cosa o la ejecución de una obligación. En el derecho de finales de la República y del Principado.

FIDUCIA CUM AMICO — FIDUCIARIUS

pado constituye un contrato real de buena fe y sinalagmático imperfecto, creador de un derecho real de garantía, realizado por medio de una *mancipatio* o *in iure cessio* de la cosa dada en garantía por el deudor, con la obligación por parte del adquirente de volver a transferir la propiedad de la cosa al enajenante cuando la deuda sea satisfecha o determinadas circunstancias sean dadas, obligación que se contrae en virtud de una estipulación; contrato que desaparece en el derecho justinianeo. También, el derecho real de garantía, un *ius in re aliena*. (G. 2, 59 s.) Vid. FIDUCIA CUM AMICO CONTRACTA. FIDUCIA CUM CREDITORE CONTRACTA. NEGOCIOS JURIDICOS FIDUCIARIOS.

FIDUCIA CUM AMICO CONTRACTA.—Contrato de fiducia celebrado con un amigo o persona en quien se deposita plena confianza a fin de que la propiedad de una cosa que se le transfiere sea transferida en su día al transmitente al primer requerimiento o al llegar un día determinado. (G. 2, 60. G. 4, 33. 62. Paul. 2, 13, 6.) Vid. FIDUCIA.

FIDUCIA CUM CREDITORE CONTRACTA.—Contrato de fiducia concluido por el deudor con su acreedor, en cuya virtud le transfiere la propiedad de la cosa dada en garantía del cumplimiento de la obligación contraída. A este contrato se unía la estipulación por parte del acreedor que se compromete a retransmitir la propiedad de la cosa que recibe cuando la deuda que garantiza le haya sido satisfecha. (G. 2, 60. G. 4, 33. 62. Paul. 2, 13, 6.) Vid. FIDUCIA.

FIDUCIA MANUMISSIONIS CAUSA.—Negocio jurídico en cuya virtud el *paterfamilias* transfería a una persona de su confianza la propiedad de un esclavo, obligándose quien lo recibía a manumitirlo dentro de un cierto plazo o inmediatamente. (I. 3, 2, 8. D. 38, 17, 2, 15.) Vid. FIDUCIA. MANUMISSIO.

FIDUCIA REMANCIPATIONIS CAUSA.—Negocio jurídico por virtud del cual el *paterfamilias* mancipaba un *alieni iuris* a una persona de su confianza, la cual se obligaba a remanciparla inmediatamente a fin de que la persona libre cayese bajo el *mancipium* de su antiguo *paterfamilias*, conforme a las reglas que regían la emancipación y adopción. (I. 3, 2, 8. D. 38, 17, 2, 15.) Vid. FIDUCIA. ADOPTIO. EMANCIPATIO.

FIDUCIAE CAUSA.—Por causa de fiducia; expresión con la que se indica que el objeto o persona transferido lo ha sido en atención a que se espera de la conducta de la persona a quien se transfiere le dé un determinado destino y no con vista a transferirle su propiedad. Vid. FIDUCIA.

FIDUCIARIUS.—Persona digna de confianza; persona a la cual se encarga en forma de ruego dé un destino determinado al patrimonio de quien le comisiona con vistas a su fallecimiento, o lo que es igual, cumpla las disposiciones *mortis causa*, que constituyen un fideicomiso. También, here-

FIDUCIARIUS HERES — FLAMEN MARTIALIS

dero fiduciario o gravado con un fideicomiso. (D. 36, 1, 48, 69, 3.) Vid. FIDEICOMMISUM.

FIDUCIARIUS HERES.—Heredero *fiduciarius*. Vid. FIDUCIARIUS.

FIGURAE.—Vid. VARIAE CAUSARUM FIGURAE.

FILIA FAMILIAS.—Hija de familia. Persona libre del sexo femenino colocada bajo la *potestas* de un *paterfamilias*. (D. 50, 16, 115, 122, 148, 220, D. 1, 6, 6, D. 1, 7, 2, D. 26, 2, 6.)

FILIACIÓN.—Relación o parentesco paterno-filial. Puede ser legítima o ilegítima, según que los hijos sean o no habidos de padre y madre unidos en matrimonio. (D. 1, 1, 6.)

FILIUS FAMILIAS.—Hijo de familia; descendiente de sexo masculino en primer grado y sometido a la patria potestad del *paterfamilias*. (D. 50, 16, 195, 2, D. 1, 6, 4, 9, D. 14, 6, 6, 9, D. 28, 2, 11, C. 2, 22, C. 10, 62.)

FINIS.—Límite, término, confín. Vid. CONFINIUM. FINIS QUINQUE PEDUM.

FINIS QUINQUE PEDUM.—Espacio de cinco pies que había que quedar como tránsito o camino entre dos fundos; en derecho antiguo constituía una limitación de la propiedad e integraba un objeto no susceptible de usucapión. (XII Tab., 7, 4.) Vid. CONTROVERSIA DE FINE.

FINIUM REGUNDORUM.—Vid. ACTIO FINIUM REGUNDORUM.

FISCO.—Vid. FISCUS.

FISCUS.—El fisco, el erario público; tesoro del Estado. (Paul. 5, 12, D. 49, 14, C. 7, 73, C. 10, 1.) Vid. AERARIUM POPULI ROMANI.

FISCUS CAESARIS.—Tesoro público administrado por el emperador, diferenciado del patrimonio de la Corona o *patrimonium Caesaris*. (I. 2, 6, D. 49, 14, 6, 1, C. 7, 37, 3.)

FISCUS PRINCIPIS.—En un principio, patrimonio o tesoro del emperador, incrementado incesantemente a costa del *aerarium populi romani*; a partir, probablemente, de Diocleciano, la hacienda o administración financiera imperial independientes de los bienes personales del emperador. (I. 2, 6, 14, D. 49, 14, 6, 1, C. 7, 37, 3.)

FLAMEN.—Sacerdote.

FLAMEN DIALIS.—Sacerdote de Júpiter; tenían la consideración de sacerdotes mayores y sólo podían serlo los nacidos de matrimonio confarreado; intervenían en negocios jurídicos cual el matrimonio. (G. 1, 112, 130.) Vid. CONFARRATIO.

FLAMEN MARTIALIS.—Sacerdote de Marte; encargados del culto de esta divinidad; sólo podían serlo los nacidos de matrimonio confarreado. (G. 1, 112, 130.) Vid. CONFARRATIO.

FLAMEN QUIRINALIS — FOEDUS AEQUUM

FLAMEN QUIRINALIS.—Sacerdote de Rómulo, cargo para el que sólo podían ser elegidos los nacidos de matrimonio confarreado. (G. 1, 112.) Vid. CONFARREATIO.

FLAVIANUM.—Vid. IUS FLAVIANUM.

FLAVIUS (GNAEUS).—Liberto o escriba de Appius Claudius Caecus; publicó el *Liber actionum* de los Pontífices, las fórmulas de las acciones. Vid. IUS FLAVIANUM.

FLORENTINA LITTERA.—Vid. LITTERA FLORENTINA.

FLORENTINO.—Manuscrito del Digesto del siglo VI o VII. Vid. LITTERA FLORENTINA.

FLORENTINUS.—Jurista del siglo II d. de C.; probablemente escribió bajo Marco Aurelio o Commodo: su obra es *Institutionum libri XII*. (D. 50, 16, 209. 211.)

FLUMEN.—Corriente de agua; río. (D. 43, 12, 1, 4.)

FLUMINA.—Ríos. (I. 2, 1, 2.)

FLUMINA PERENNIA.—Grandes ríos que arrastran aguas manantías y perennes, que en derecho romano tienen la consideración de públicos. (I. 2, 1, 2.) Vid. FLUMINA PUBLICA.

FLUMINA PRIVATA.—Ríos o corrientes de agua sometidos a propiedad privada, generalmente de curso intermitente o torrencial; su régimen de propiedad no difiere del de las demás cosas. (D. 43, 12, 1, 4.)

FLUMINA PUBLICA.—Corrientes de agua o ríos públicos cuya propiedad pertenece al Estado romano y su utilización permitida a todos los ciudadanos. Están excluidos de la propiedad privada en razón de la utilidad que representan y no por la importancia de su caudal (I 2, 1, 2. D. 43, 2.)

FOEDERA.—Vid. FOEDUS.

FOEDERA AEQUA.—Vid. FOEDUS AEQUUM.

FOEDERA INIQUA.—Vid. FOEDUS INIQUUM.

FOEDERATIO.—Alianza, liga, confederación, federación.

FOEDERATUS.—Aliado, confederado; ciudad ligada a Roma por un tratado. (D. 49, 15, 5, 2. D. 49, 15, 7.) Vid. FOEDUS.

FOEDUS.—Alianza internacional, liga, tratado, convención celebrada solemnemente entre dos *gentes* o dos Estados y generalmente colocada bajo la protección de los dioses. Roma las celebró frecuentemente con sus vecinos aliados. (D. 49, 15, 5, 2. D. 49, 15, 7.) Vid. FOEDUS AEQUUM. FOEDUS INIQUUM.

FOEDUS AEQUUM.—Tratado o alianza de recíproco carácter defensivo y en la cual ninguna de las dos partes contratantes pierde el *ius belli et pacis*: cada potencia aliada tiene

FOEDUS CUM AETOLIS — FOEDUS CAVINUM

derecho a ayuda si es agredida, pero no si es la agresora. Vid. FOEDUS.

FOEDUS CUM AETOLIS.—Tratado celebrado en el año 189 antes de C. por Roma con los Etolos.

FOEDUS CUM APHRODISIADE.—Tratado celebrado por Roma con Afrodisia, ciudad de Caria, en el año 43 a. de C.

FOEDUS CUM ASTYPALAEA.—Tratado celebrado por Roma con Astipalea (una de las islas Cícladas) en el año 105 antes de C.

FOEDUS CUM BANTIA.—Vid. TABULA BANTINA.

FOEDUS CUM CAERITIBUS.—Tratado celebrado por Roma con los habitantes de Cervetere en el año 351 a. de C.

FOEDUS CUM CARTHAGINE.—Tratado celebrado por Roma con Cartago, según Polibio, hacia el año 507-508 a. de C.

FOEDUS CUM CARTHAGINE RENOVATUM.—Tratado renovado de Roma con Cartago, del que informa Polibio, celebrado hacia el año 346 a. de C.

FOEDUS CUM CARTAGHINE TERTIO RENOVATUM.—Tratado de Roma con Cartago, del que informa Tito Livio, celebrado hacia el 306 a. de C.

FOEDUS CUM CIBYRA.—Tratado celebrado por Roma con Cibyra, ciudad de Cilicia, con posterioridad al año 188 antes de C.

FOEDUS CUM IUDAEIS.—Tratado celebrado por Roma con los judíos en el año 161 a. de C.

FOEDUS CUM LATINIS.—Tratado celebrado entre Roma y los latinos en el año 493 antes de C. y del que informan Tito Livio, Dionisio de Halicarnaso y Cicerón.

FOEDUS CUM METHYMNA.—Tratado celebrado por Roma con Metimna, ciudad de la isla de Lesbos, hacia el año 29 antes de C.

FOEDUS CUM MYTILENE.—Tratado celebrado por Roma con Metelin, ciudad de la isla de Lesbos, en el año 45 antes de C.

FOEDUS CUM SAMNITIBUS.—Tratado celebrado por Roma con los sámnitas en el año 354 antes de C., según noticias de Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso.

FOEDUS CUM STRATONICEA ET TABIS.—Tratado celebrado por Roma con las ciudades de Entratonice (ciudad de Caria) y Tabis en el año 81 antes de C.

FOEDUS CUM TYNNENSIBUS.—Tratado celebrado por Roma con los habitantes de Acarnania en el año 94 a. de C.

FOEDUS GAVINUM.—Tratado celebrado por el pueblo romano con los gavinos hacia el año 422 antes de C.

FOEDUS INIQUUM — FORMULA

FOEDUS INIQUUM.—Tratado concertado por Roma con otra ciudad a la que se privaba del derecho de paz y de guerra; es una alianza ofensiva en favor de Roma. Vid. **FOEDUS AEQUUM**.

FOEDUS LATINUM.—Vid. **FOEDUS CUM LATINIS**.

FOEDUS RENOVATUM CUM CARTHAGINE.—Vid. **FOEDUS CUM CARTHAGINES RENOVATUM**.

FOEDUS RENOVATUM CUM LATINIS.—Tratado renovado por Roma con los latinos en el año 358 a. de C., del que informan Polibio y Tito Livio.

FOEDUS SPURII, CASSII CUM LATINIS.—Vid. **FOEDUS CUM LATINIS**.

FOEMINAE PROBOSAE.—Mujeres sin reputación; cortesanas, comediantas, afectadas de incapacidad para recibir por herencia; única incapacidad subsistente en derecho Justiniano.

FOENUS.—Vid. **FENUS**.

FOENUS NAUTICUM.—Vid. **FENUS NAUTICUM**.

FOENUS SEMIUNCIARIUM.—Vid. **FENUS SEMIUNCIARIUM**.

FOENUS UNCIARUM.—Vid. **FENUS UNCIARIUM**.

FOLLIS.—Vid. **GLEBA**.

FORA.—Pequeñas agrupaciones; núcleos urbanos de población inferior a los municipios y colonias.

FORMA.—Figura, forma, disposición interior, especie, género. Requisito que afecta en mayor o menor grado para la validez de un acto o negocio jurídico.

FORMA A PRAEFECTO PRAETORIO DATA.—Actividad desplegada por los prefectos del pretorio en publicación de edictos, que recuerda la antigua actividad de los pretores.

FORMA AD PROBATIONEM.—Formas o solemnidades exigidas con relación a un acto o negocio jurídico para hacer posible y fácil su prueba, sin que afecten a su validez.

FORMA AD SOLEMNITATEM.—Dícese de las solemnidades o formas externas que deben rodear a un acto o negocio jurídico para que éste sea válido.

FORMA IDIOLOGI.—Resumen de mandatos imperiales, senadoconsultos, edictos de gobernadores e idiólogos procedentes en su mayoría de Augusto y el resto de otros emperadores hasta Antonino Pío, conservados en un extenso rollo de papiros encontrados en las ruinas de Theadelphia en el Fayum (Egipto) y conservado en el museo de Berlín. Vid. **GNOMON DEL IDIOS LOGOS**.

FÓRMULA.—Pequeño documento redactado en presencia del magistrado con la colaboración de las partes y del propio

FORMULA ARBITRARIA — FORMULA RUTILIANA

magistrado, y en el cual se concretan las pretensiones del actor y del demandado en el litigio y se fija su misión al juez particular que va a conocer de las diferencias entre las partes, marcándole la condena a la que puede llegar. Es también un texto preparado con anterioridad por el magistrado y publicado en su edicto con el fin de indicar, tomando por base una hipótesis arbitrariamente elegida, todo lo que será esencial en las fórmulas concernientes a una cierta categoría de litigios. En la fórmula pueden distinguirse partes esenciales y accidentales. Entre aquéllas, la *intentio*, *demonstratio*, *condemnatio* y *adiudicatio*; entre éstas, las *exceptiones* y *praescriptiones*. (G. 4, 30 y s.) Vid. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM. PARTES FORMULAE.

FÓRMULA ARBITRARIA.—Fórmula en cuyo texto se concede al juez la facultad de poder prescribir al demandado que lleve a cabo la restitución o exhibición del objeto que se reclama, con lo que puede eludir la condena que en la *condemnatio* se indica para el supuesto de que no realice tal restitución o exhibición. Vid. FORMULA.

FÓRMULA CON TRANSPOSICIÓN DE SUJETOS.—Vid. FÓRMULAS CON TRANSPOSICION DE SUJETOS.

FÓRMULA FABIANA.—Fórmula en la que se concretan los términos del ejercicio de la acción fabiana. Vid. ACTIO FABIANA. FORMULA.

FÓRMULA FICTICIA.—Fórmula pretoria que contiene una *fictio*, ficción, o lo que es igual, aquella en que se concreta una acción ficticia; por ejemplo, la *actio publiciana*. (G. 4, 32-38.) Vid. ACCIONES FICTICIAE. FORMULA.

FÓRMULA IDIOLOGI.—Vid. FORMA IDIOLOGI.

FÓRMULA IN FACTUM CONCEPTA.—Fórmula redactada con referencia a un hecho señalado al comienzo de la fórmula—*intentio*, *demonstratio*—, añadiéndose a continuación los términos con que se otorga al juez la facultad de condenar o absolver. (G. 4, 46. 60. 183. 187. I. 4, 6, 12.) Vid. FORMULA. ACCIONES IN FACTUM.

FÓRMULA IN IUS CONCEPTA.—Fórmula en que se plantea una cuestión de derecho, la cual es concretada en la *intentio* y *demonstratio*, expresándose a continuación los términos de las facultades del juez de condenar o absolver. (G. 4, 45. 47.) Vid. FORMULA. ACCIONES IN IUS.

FÓRMULA OCTAVIANA.—Fórmula en que se concreta el ejercicio de la *actio metus*, que recibe ese nombre en razón del pretor Octavio, por quien fue creada. Vid. ACTIO METUS.

FÓRMULA PETITORIA.—Fórmula procesal de la *reivindicatio* clásica. Vid. REIVINDICATIO.

FÓRMULA RUTILIANA.—Fórmula de la llamada *actio Rutiliana*. Vid. ACTIO RUTILIANA.

FORMULA SERVIANA — FORUM CONTRACTUS

FÓRMULA SERVIANA.—Fórmula ficticia concedida por el pretor al adquirente de los bienes de un deudor insolvente, considerando a tal *emptor bonorum* como heredero del *deuius* a fin de que pueda dirigirse contra los deudores de éste. Vid. ACTIO SERVIANA.

FÓRMULA TOGARUM.—Lista general en la que se fijaban los contingentes que la ciudad confederada a Roma por un *foedus* aportaba a ésta y que formaba parte del texto del tratado. Vid. FOEDUS.

FORMULAE.—Fórmulas. Vid. FÓRMULA.

FORMULAE PRAEIUDICIALES.—Fórmulas de las acciones prejudiciales en las que por no desearse sino que se afirme la certeza de una situación jurídica su texto se reduce a la *intentio*. Vid. PRAEIUDICIA.

FÓRMULAS CON TRANSPOSICIÓN DE SUJETOS.—Fórmulas en cuya *intentio* figura una persona que es sustituida por otra en la *condemnatio*, cual sucede, por ejemplo, en las denominadas *actiones adiectitiae qualitatibus*.

FÓRMULAS CIVILES.—Vid. FÓRMULA IN IUS CONCEPTA. ACCIONES CIVILES.

FÓRMULAS PRETORIAS.—Fórmulas de las denominadas acciones honorarias pretorias. Vid. ACCIONES HONORARIAS. ACCIONES PRETORIAE.

FORTUITUS.—Fortuitos, casual. (D. 3, 5, 36. D. 4, 4, 7. D. 26, 7, 61.) Vid. CASUS.

FORUM.—Foro, plaza pública o lugar público; centro en Roma de la vida pública, política y judicial; lugar donde se reunían los *comitia tributa* y en donde en un comienzo los jueces dictaban sus sentencias.

FORUM.—Tribunal o jurisdicción competente para conocer de un litigio y ante el cual y no otro deben acudir las partes. Vid. COMPETENCIA. FORUM CONTRACTUS. FORUM DELICTI. FORUM CIVITATIS. FORUM DOMICILII. FORUM LAESIONIS. FORUM ORIGINIS. FORUM PRORROGATUM. FORUM REI. FORUM REI SITAE.

FORUM.—Espacio de tierra en el que se asienta una tumba, y el terreno que la rodea, originariamente excluido de la posibilidad de ser objeto de usucapión. (XII Tab., 10, 10. C. 5, 1. C. 3, 13.)

FORUM AGERE.—Obrar o actuar en el foro, administrar justicia, ejercitar la jurisdicción.

FORUM BUSTUMVE.—Lugar donde se ha quemado y sepultado un cadáver, jurídicamente excluido de la posibilidad de ser usucapido como cosa extracomercial. (XII Tab., 10, 10.) Vid. RES EXTRA COMMERCIUM. USUCAPIO. BUSTUM.

FORUM CONTRACTUS.—Competencia determinada por el

FORUM DELICTI — FRAGMENTA

lugar donde se ha realizado el contrato, lo que determina la jurisdicción o tribunal a que las partes deben someterse para resolver el litigio derivado del cumplimiento de aquél.

FORUM DELICTI.—Competencia que corresponde al tribunal del lugar donde se ha cometido un delito, para conocer de las resultas del mismo.

FORUM CIVITATIS.—Competencia determinada por la ciudad del demandado, cuya jurisdicción será la competente. (C. 3, 19, 3. D. 50, 1, 29.) Vid. FORUM ORIGINIS.

FORUM LAESIONIS.—Competencia determinada por el lugar donde el demandado lesionó el derecho del demandante. (N. 69, c. 1.)

FORUM DOMICILII.—Competencia determinada por razón del domicilio. Normalmente se atiende al lugar de residencia del demandado para determinar el juez competente, el cual, desde el procedimiento formulario, es el de su domicilio. (D. 50, 1, 29.)

FORUM ORIGINIS.—Competencia determinada en virtud del derecho de origen o de municipalidad. Todos los ciudadanos tienen como juez competente el de su municipio o el de Roma, si en ella se encuentran, en razón del principio general que extiende la competencia de los tribunales de Roma. (D. 50, 1, 33.)

FORUM PROROGATUM.—Competencia ampliada o prolongada de común acuerdo por los litigantes que convienen en someterse a la jurisdicción de un tribunal que normalmente no sería competente. Sinónimo de sumisión.

FORUM REI.—Competencia determinada en principio en razón de la persona del demandado, de conformidad con la regla *actor sequitur forum rei*. Vid. ACTOR SEQUITUR FORUM REI.

FORUM REI SITAE.—Tribunal competente determinado por el lugar donde la cosa objeto del litigio se halla. En el derecho justiniano, por lo general, determina la competencia para las acciones reales.

FOSAE QUIRITIUM.—Restos que se conservaban en la época histórica de las murallas que rodeaban la originaria ciudad de las colinas: Roma.

FRAGMENTA.—Fragmentos. Vid. FRAGMENTUM.

FRAGMENTA AUGUSTODUNENSIA INTERPRETATIONIS GAI INSTITUTIONUM. — Vid. FRAGMENTA INTERPRETATIONIS GAI INSTITUTIONUM AUGUSTODUNENSIA.

FRAGMENTA DOSITHAEAANA.— Vid. FRAGMENTUM DOSITHAEANUM.

FRAGMENTA BEROLINENSIA DE IUDICIIS.—Tres breves fragmentos, escritos en pergamino, hallados en Egipto y con-

FRAGMENTA DE IURE — FRAGMENTA VATICANA

servados en Berlín, a los que precede la rúbrica *De iudiciis Lib. II*, y que se ha estimado pueden derivar del libro 16 de Ulpiano o del 21 de Paulo *ad edictum*, o de una obra especial sobre procedimiento ordinario o sobre las acciones; cronológicamente se sitúan hacia los siglos V ó VI d. de C. (Gir. 498.)

FRAGMENTA DE IURE FISCI.—Fragmentos contenidos en dos hojas de pergamino descubierto en 1816, conjuntamente con las Instituciones de Gayo, en la biblioteca capitular de Verona, utilizadas en la encuadernación del código en que se hallaba la obra de Gayo; de autor desconocido, se quiere atribuir la obra original a la época de Marco y Commodo o de los Severos. El trozo conservado se halla en muy buen estado. (Gir. 499.)

FRAGMENTA INCERTI AUCTORIS DE HEREDITARIO IURE.—Diversos fragmentos de un código de pergamino, referentes a distintas cuestiones de derecho hereditario, que se conservan en el Museo de Berlín.

FRAGMENTA INTERPRETATIONIS GAII INSITUIONEM AUGUSTODUNENSIA.—Fragmentos descubiertos por Chatelain en un palimpsesto de la biblioteca de Autum en 1898. La escritura original del palimpsesto fue cubierta en el siglo VII con una copia de las Instituciones de Cassianus; el manuscrito debe datar del siglo V, y se trata de unos fragmentos de una paráfrasis prolija y escolástica de Gayo. Recientemente se ha pretendido que esta paráfrasis sea la reproducción en Occidente de otra realizada en Oriente. (Gir. 354.)

FRAGMENTA SINAITICA.—Fragmentos llamados del Sinai en razón de haber sido descubiertos en un convento del monte Sinai en 1880. Corresponden a unos escolios, escritos en griego, sobre el tratado de Ulpiano *ad Sabinum*, libros XXXVI al XXIX. El autor, desconocido, aporta opiniones de Paulo, Modestino, Marciano, Florentino y cita a los Códigos Gregoriano y Hermogeniano. (Gir. 609.)

FRAGMENTA VATICANA.—Colección de 378 fragmentos, casi todos jurisprudenciales, encontrados en un código de fines del siglo IV conservado en la Biblioteca Vaticana y descubierto por el Cardenal Angelo Mai en 1820. Contiene extractos de constituciones imperiales, tomadas de los Códigos Gregoriano y Hermogeniano, en su mayor parte debidas a Diocleciano y Maximiano, con otras post-constantinianas agregadas con posterioridad, junto con pasajes de obras de Papiniano, Paulo y Ulpiano. Los fragmentos se encuentran distribuidos bajo diferentes rúbricas y el orden de materias es desconocido en la parte no conservada. Los textos se hallan recogidos con mayor fidelidad que en el Digesto, sin que por ello falten alteraciones, debidas al compilador o a manipulaciones anteriores. Edición de Mommsen, de 1890. (Gir. 511.)

FRACMENTA — FRACMENTUM DECRETI

FRAGMENTA VINDOBONENSIA.—Fragmentos hallados en unos papiros que se conservan en Viena, conteniendo algunos trozos de las Instituciones de Ulpiano. (Gir. 492.)

FRAGMENTOS DE AUTUM.—Vid. FRAGMENTA INTERPRETATIONIS GAII INSTITUTIONUM AUGUSTODUNENSIA.

FRAGMENTO DE ESTE.—Vid. FRAGMENTUM ATESTINUM.

FRAGMENTO DE HUELVA.—Fragmento que contiene parte de una ley municipal reglamentando los plazos en las citaciones en procesos criminales. (Gir. 124.) Vid. FRAGMENTUM LEGIS HISPANIENSIS.

FRAGMENTOS DE STRASBURGO.—Fragmentos de los libros II y III de las *Disputationis* de Ulpiano, encontrados en unos pergaminos de la Biblioteca de Strasburgo en 1903 entre un lote de papiros provenientes de Egipto. (Gir. 494.)

FRAGMENTUM.—Fragmento, porción, resto de algo quebrado o fraccionado.

FRAGMENTUM ATESTINUM.—Fragmento encontrado en 1880 en Ateste (Este) y conservado en el Museo de Este; trata de la jurisdicción municipal de Galia Cisalpina, y sobre su naturaleza existen distintos criterios, ya que para unos es parte de la *lex Rubria de Gallia Cisalpina*; para otros, de una ley municipal anterior, mientras otros creen lo es de una ley general de carácter municipal para toda Italia. (Bruns. 117.)

FRAGMENTUM CLUSINUM.—Fragmento de una ley de carácter jurisdiccional, de cuyo hallazgo se carece de noticias y en la actualidad perdido. (C. I. L., I. 209. Bruns. 117.)

FRAGMENTUM DE FORMULA FABIANA.—Folio de pergamino procedente de Egipto, editado en 1880, que se supone parte del comentario de Paulo *ad Plautium* y en que se trata de la acción concedida al patrono para solicitar la rescisión de los actos llevados a cabo por el liberto en fraude de sus derechos hereditarios. (Gir. 457.)

FRAGMENTUM DE IUDICIIS.—Vid. FRAGMENTA BEROLINENSIA DE IUDICIIS.

FRAGMENTUM DE IURE CRIMINALI.—Papiros, de la colección del archiduque Raniero, con dos cortas rúbricas en caracteres unciales del siglo V ó VI sobre derecho penal. (Gir. 510.)

FRAGMENTUM DE IURE FISCII.—Vid. FRAGMENTA DE IURE FISCII.

FRAGMENTUM DECRETI MUNICIPALIS.—Pequeño fragmento de un decreto, probablemente de principios del Imperio, inserto en una lámina de bronce descubierta en un lugar ignorado y conservada en Florencia, en el cual se prohíbe enterrar y establecer colmenas en el terreno de una colonia. Vid. FRAGMENTUM FLORENTINUM.

FRAGMENTUM — FRAUDEM LEGIS

FRAGMENTUM DOSITHAEANUM.—Amplio fragmento de un tratado jurídico elemental de autor desconocido, relativo al derecho en general y a las relaciones familiares, que por formar parte de una serie de ejercicios de traducción del latín al griego y viceversa, como apéndice del *Ars grammatica* de Dositeo, se le conoce con tal nombre. Contiene muchas incorrecciones. (Gir. 505.)

FRAGMENTUM FLORENTINUM.—Fragmento florentino de unas leyes judiciales, acerca de cuyo hallazgo no se tienen noticias. (C. I. L., I. 207. Bruns, 116.)

FRAGMENTUM LAURIACENSE.—Vid. **FRAGMENTUM LEGIS LAURIACENSIS.**

FRAGMENTUM LEGIS HISPANIENSIS.—Fragmento encontrado cerca de Sevilla y que coincide con los cap. 38 a 47 de la *lex Malacitana*, pero que en opinión de Dessau debe hacer referencia a una ciudad distinta. (Gir. 124.)

FRAGMENTUM LEGIS LAURIACENSIS.—Tabla de bronce descubierta en 1906 en Lauricio, cerca de Enns, insertando un texto del estatuto de un municipio o colonia del año 210-213 d. de C., coincidente con el cap. 26 de la *lex Salpensana* y el 54 de la *lex Malacitana*. (C. I. L., 1.409. Gir. 123.)

FRAGMENTUM MEDIOLANENSE.—Fragmento de una ley judicial, de cuyo hallazgo no existen noticias y que se conserva en Milán. (C. I. L., I. 556. Bruns, 118.)

FRAGMENTUM OVETENSE.—Fragmento hallado en Oviedo, en el que se encuentran unas líneas coincidentes con la segunda mitad del cap. 66 de la *lex Ursonensis*. (C. I. L., sup. II, 583.)

FRAGMENTUM (PAULI) DE FÓRMULA FABIANA.—Vid. **FRAGMENTUM DE FORMULA FABIANA.**

FRAGMENTUM TUDERTINUM.—Fragmento inserto en una tabla de bronce encontrada en la ciudad de Todi en 1729, conservado en Nápoles. (C. I. L., 1.409. Bruns, 157.)

FRATER.—Hermano. (D. 2, 14, 35. D. 10, 2, 38.)

FRATRES CONSANGUINEI.—Hermanos consanguíneos; del mismo padre, pero nacidos de madres distintas. (C. 3, 28. 27. N. 84.)

FRATRES GERMANIS.—Hermanos germanos; del mismo padre y de la misma madre. En materia de derecho sucesorio gozan del privilegio de doble línea. Vid. **GERMANUS.**

FRATRES UTERINI.—Hermanos uterinos; de una misma madre, pero de padre distinto. (1. 3, 2, 4. C. 28, 27.)

FRAUDEM FACERE.—Cometer fraude. Vid. **FRAUS.**

FRAUDEM LEGIS.—Acto realizado en fraude de la ley. (C. 1, 14. D. 1, 3, 29.)

FRAUDITORIUM — FRUCTUS LICITATIO

FRAUDITORIUM.—Vid. **INDERDICTUM FRAUDATORIUM.**

FRAUDULENTUS.—Fraudulento, engañoso, falaz.

FRAUDULOSUS.—Engañoso, fraudulento, el que engaña. (D. 50, 17, 47.) Vid. **FRAUS.**

FRAUS.—Fraude, engaño, intención o deseo por una parte de engañar a otra en el negocio o acto jurídico que llevan a cabo. Intención de causar un perjuicio económico a los acreedores. (D. 6, 1, 63. D. 46, 1, 52. D. 50, 16, 131.) Vid. **QUAE IN FRAUDEM CREDITORUM FACTA SUNT. DOLUS.**

FRAUS CREDITORUM.—Fraude de los acreedores. (D. 48, 2. C. 7, 75.) Vid. **QUAE IN FRAUDEM CREDITORUM FACTA SUNT.**

FRAUS CREDITORUM.—Fraude llevado a cabo por el liberto, generalmente en perjuicio de los derechos hereditarios de su patrono. (D. 38, 5. C. 6, 5.)

FRUCTUARIUS.—Persona titular del derecho real de usufructo. Vid. **USUFRUCTUARIUS. USUSFRUCTUS.**

FRUCTUS.—En sentido estricto, productos orgánicos y periódicos de los árboles, o de la tierra, que utiliza el hombre y adquieren individualidad al separarse de la cosa fructífera; en sentido jurídico el concepto tiene una mayor amplitud, abarcando productos periódicamente aprovechables que no son naturalmente frutos, como el grano, la lana, la leche, las crías, la tala periódica de los bosques, los minerales obtenidos en la explotación de minas, y también merecen tal conceptualización las rentas de un capital, sea cualquiera su naturaleza. Vid. **PARTUS ANCILLAE.**

FRUCTUS CIVILES.—Para los comentaristas, frutos civiles, en contraposición de los naturales, son aquellas rentas o utilidades que pueden obtenerse de una cosa mediante negocios jurídicos, es decir, dándola en arrendamiento o en préstamos, y así lo son las rentas, pensiones, *usuræ*, etcétera. Vid. **FRUCTUS NATURALES.**

FRUCTUS CONSUMATI.—Frutos naturales consumidos o transformados, entendiendo por lo primero el hecho también de haber sido enajenados, con lo que no existen en el patrimonio de quien lo había adquirido. Vid. **FRUCTUS. FRUCTUS EXISTANTES.**

FRUCTUS CONSUMPTI.—Vid. **FRUCTUS CONSUMATI.**

FRUCTUS EXSTANTES.—Frutos naturales que se encuentran todavía *in natura* en poder del que los ha adquirido, nota que los distingue de los *consumati*, lo que tiene especial importancia en materia de *rei vindicatio*, debiendo ser restituidos por el poseedor de buena fe. (I. 2, 1, 35.) Vid. **FRUCTUS.**

FRUCTUS LICITATIO.—Vid. **LICITATIO FRUCTUUM.**

FRUCTUS NATURALES — FRUX

FRUCTUS NATURALES.—Frutos que se obtienen directamente de la cosa fructífera y que, por los comentaristas, se distingue en frutos naturales propiamente dicho, que son los producidos por la cosa sin el concurso de la actividad del hombre, y frutos industriales, que presuponen la intervención de éste. Vid. FRUCTUS. FRUCTUS CIVILES.

FRUCTUS PENDENTES.—Frutos naturales que no se han separado aún de la cosa fructífera, de manera que constituyen todavía una parte integrante de la misma y están por eso sujetos a igual regulación jurídica que aquélla. La propiedad del adquirente se logra después de haber sido separado. (D. 42, 8, 25, 6. D. 7, 1, 12, 5. D. 6, 1, 44.) Vid. FRUCTUS.

FRUCTUS PERCEPTI.—Frutos naturales separados de la cosa fructífera mediante un acto de percepción de la persona que tiene derecho a ello y que entra en posesión de los mismos por su aprehensión. La distinción con los *separati* importa porque si la propiedad de los frutos surge generalmente por separación, para el usufructuario se requiere un acto de percepción. (D. 7, 1, 7, 5.) Vid. FRUCTUS. FRUCTUS SEPARATI.

FRUCTUS PERCIPIENDI.—Frutos, tanto naturales como civiles, que hubieran podido obtenerse de la cosa fructífera usando una cierta diligencia, pero que dejaron de ser percibidos. Quien está obligado a restituir una cosa con sus frutos, como, por ejemplo, el poseedor de mala fe, es responsable en ocasiones por los frutos que no entrega por no haber recogido. (D. 4, 2, 12.) Vid. FRUCTUS.

FRUCTUS SEPARATI.—Frutos naturales desunidos de la cosa fructífera por cualquier causa; al tener existencia autónoma se hacen objeto de un nuevo derecho de propiedad. Sujeto de ese nuevo derecho es generalmente el propietario de la cosa madre, pero puede serlo otra persona con derecho a ello. Vid. FRUCTUS.

FRUGES EXCANTARE.—Recitaciones mágicas encaminadas a impedir que las mieses madurasen y que constituye un delito gravísimo en el derecho romano antiguo, castigado con pena capital. (XII Tab., 8, 9.)

FRUMENTATIO.—Recolección de granos por los particulares o por la milicia. También, dádivas de trigo que se solían hacer al pueblo romano. (D. 49, 16, 12, 2.)

FRUMENTUM.—Cantidad destinada para la compra de trigo, a la que, como sustento, tenían derecho los gobernadores de provincias y que podían lograr en un precio tasado.

FRUSTRATIO.—Engaño, fraude, éxito contrario a lo que se esperaba. (D. 17, 1, 37.)

FRUSTRATOR.—Mal pagador.

FRUTO.—Vid. FRUCTUS. FRUX.

FRUX.—Fruto. Rédito que se recibe no sólo por los granos

FUENTES DEL DERECHO — FUNDUS DOLATI

o legumbres, sino también por el vino, los bosques que se cortan y las canteras de greda o piedra. (D. 50, 16, 77.)

FUENTES DEL DERECHO.—Se distinguen, con respecto al derecho romano, en fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Fuentes de producción son las actividades de colectividades o personas individuales creadoras de derecho; tienen este carácter la *Consuetudo*, *Lex*, *Senatus consultum*, *Plebiscita*, *Constitutiones imperiales*, *Edictum*. Son fuentes del conocimiento todos aquellos elementos que puedan ofrecer al que los estudia datos sobre el mismo; por ejemplo, el propio texto de las leyes, las inscripciones, monedas, obras jurídicas y literarias, etc.

FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.—Vid. CONTRACTUM. DELICTUM. QUASI EX CONTRACTUM. QUASI EX MALEFICIA. PACTUM.

FUERZA MAYOR.—Vid. VIS MAIOR.

FUFIA CANINIA.—Vid. LEX FUFIA CANINIA.

FUFIDIUS.—Jurista del s. I d. de C., contemporáneo de Proculus, autor de *II libri Quaestionum*. (D. 34, 2, 5. D. 40, 2, 25.)

FUGITIVARIUS.—Aquel que recibe a un fugitivo, *fugitivus*, y también el propio lugar. (D. 19, 5, 18, 1.)

FUGITIVUS.—Fugitivo, escapado, desertor. El esclavo que vaga huido fuera de la casa de su señor, porque recelaba de él. (D. 11, 4. Paul. 1, 6. C. 6, 1. C. 11, 64.)

FULCINIUS (PRISCUS).—Jurista del s. I. d. de C., posiblemente proculeyano, posterior a Labeo y contemporáneo de Proculus. (D. 25, 2, 3, 4.)

FUNCTIO.—Función, empleo u oficio. (D. 10, 2, 4, 1. D. 43, 1, 55. C. 3, 23, 2.)

FUNCTIO CURIALIS.—Función o servicio que desempeñan los miembros de la curia. (D. 50, 2.)

FUNDACIONES.—Personas jurídicas o sociales consistentes en la personificación de un patrimonio destinado al cumplimiento de una finalidad, conforme con la voluntad de la persona física que la instituye. Vid. UNIVERSITAS RERUM. PERSONAS JURIDICAS.

FUNDUS.—Fundo; originariamente, hacienda que tiene una unidad agrícola independiente; posteriormente comprende todo edificio y todo predio rústico, y en general, cualquier inmueble. Los fundos se distinguieron en itálicos y provinciales, en razón al lugar geográfico en que se enclavaban: Italia y provincias. (D. 50, 16, 60, 115, 211. C. 11, 60. 62. 66, 67.) Vid. AREA. PRAEDIUM.

FUNDUS DOTALI.—Fundo entregado como dote por la mujer o por otra persona, que pasa a ser propiedad del marido con las restricciones y garantías del régimen dotal. (D. 23, 5. C. 5, 23.) Vid. DOS. FUNDUS.

FUNDUS IN SOLO — FURTUM LANCE

FUNDUS IN SOLO ITALICO.—Fundo situado en tierra de Italia; tiene la categoría jurídica de cosa *mancipi*, *res mancipi*. Vid. FUNDUS.

FUNDUS UTI OPTIMUS MAXIMUS.—Fundo no gravado por servidumbre ni derecho limitativo alguno que cercene el goce del derecho de propiedad de su titular. Vid. FUNDUS.

FUR.—Ladrón, individuo culpable de un hurto o robo. Autor del delito de *furtum*. (Paul. 2, 31, 1.) Vid. FURTUM.

FUR MANIFESTUS.—Ladrón sorprendido en flagrante delito de *furtum* o conservando aún en su poder la cosa robada. Es dudoso si dejaba de tener esta consideración cuando había dejado el objeto robado en su lugar. (I. 4, 1, 3.) Vid. FURTUM MANIFESTUM.

FURIA.—Vid. LEX FURIA DE SPONSU. LEX FURIA TESTAMENTARIA.

FURIOSUS.—Loco furioso, privado de juicio; individuo que, en razón de su situación mental, está afectado de una incapacidad de obrar absoluta. En el derecho justiniano parece que se restringe el concepto al demente con intervalos lúcidos, frente al *demens* o *mente captus* afectado de locura permanente, sin que haya unanimidad en los textos. (D. 1, 6, 13, 1. D. 1, 18, 14. D. 50, 17, 5, 40, 124. D. 29, 7, 2, 3.)

FURIUS ANTHIANUS.—Jurista del s. III d. de C., quizás de época de Alejandro Severo y contemporáneo de Papiniano, autor de unos comentarios *ad edictum*. (D. 2, 4, 62.)

FURTUM.—Delito de hurto o robo cometido por quien intenta apropiarse o se apropia fraudulentamente de objetos que pertenecen a otro o hace uso ilícito de los mismos; su concepto es más amplio que el actual de hurto o robo, al comprender el abuso de confianza del arrendatario, comodatario y depositario. Antiguamente designaba también el objeto hurtado o robado. (G. 3, 182-209. Paul. 2, 31, 2. I. 4, 1. D. 47, 2. C. 6, 2.) Vid. ACTIO FURTI.

FURTUM BALNEARIUM.—*Furtum* cometido en los establecimientos de baños y que tenía la categoría de hurto cualificado. (D. 47, 17.) Vid. FURTUM.

FURTUM CONCEPTUM.—Hurto encontrado o hurto concebido, cuando delante de testigos se ha buscado y encontrado el objeto hurtado en casa de una persona, ladrón o no. (Paul. 2, 31, 2-3. G. 3, 183. 186.) Vid. FURTUM. ACTIO FURTI CONCEPTI.

FURTUM DIURNUS.—Delito de hurto cometido de día. (D. 48, 19, 16, 5.) Vid. FURTUM.

FURTUM LANCE ET LICIO CONCEPTUM.—Hurto asimilado al *furtum manifestum*, caracterizado por ser descubierto el objeto hurtado tras una pesquisa realizada conforme al ritual primitivo, consistente en el entrar en casa del ladrón desnudo con un cingulo de lino atado a la cintura y llevan-

FURTUM MANIFESTUM — FUSTIGATIO

do una bandeja o espejo en la mano. (G. 3, 192, 193.) Vid. FURTUM. QUÆSTIO LANCE LICIOQUE.

FURTUM MANIFESTUM.—Hurto manifiesto en que el ladrón es aprehendido cometiendo el delito o en el lugar del delito o conservando en su poder el objeto sustraído. (Paul. 2, 31. G. 3, 183, 184. I. 4, 1, 2, 8.) Vid. FURTUM. ACTIO FURTI MANIFESTI.

FURTUM NEC MANIFESTUM.—Hurto no manifiesto; delito de hurto cometido por el ladrón que ni ha sido sorprendido en el momento de su comisión ni ha sido descubierto después de haberlo realizado. (Paul. 2, 31. G. 3, 183, 184, 185, 190.) Vid. FURTUM. ACTIO FURTI NEC MANIFESTI.

FURTUM NOCTURNUM.—Delito de *furtum* realizado al amparo de la noche; circunstancia que le cualificaba agravando su penalidad. Vid. FURTUM.

FURTUM NON EXHIBITUM.—Delito de *furtum* cometido por aquel que no exhibió la cosa hurtada buscada y fue hallada en su poder. (I. 4, 1, 4.) Vid. FURTUM. ACTIO FURTI NON EXHIBITI.

FURTUM OBLATUM.—Hurto endosado, figura de *furtum* existente cuando la cosa robada era encontrada en poder de otra persona distinta del ladrón, a la cual éste se la había dejado para alejar de sí las sospechas. (Paul. 2, 31. G. 3, 183, 187, 191. I. 4, 1, 4.) Vid. FURTUM. ACTIO FURTI OBLATI.

FURTUM POSSESSIONIS.—Hurto de posesión, cometido, por ejemplo, en el supuesto del propietario que quita una cosa que le pertenece a quien la posee de buena fe, o también cuando un deudor quita a su acreedor la cosa que le ha sido dada en prenda. (G. 3, 200. I. 4, 1, 10. D. 47, 2, 15, 1.) Vid. FURTUM.

FURTUM PROHIBITUM.—Delito de hurto ocultado; *furtum* cometido por aquel que hubiere prohibido a alguien que buscase el objeto robado delante de testigos. (G. 3, 183, 188, 192. I. 4, 1, 4.) Vid. FURTUM. ACTIO FURTI PROHIBITI.

FURTUM REI.—Delito de *furtum* cometido por la persona que manipula fraudulentamente en cosas de la propiedad de otra con miras a apropiarse de ellas; es la forma normal de *furtum* y la más semejante a nuestro concepto de hurto o robo. (I. 4, 1, D. 47, 2.) Vid. FURTUM.

FURTUM USUS.—Delito de *furtum* cometido por la persona que deteniendo la cosa ajena hace de ella un uso ilícito; tal, por ejemplo, el del depositario que usa fraudulentamente de la cosa depositada o del comodatario que utiliza el objeto para uso distinto del pactado. (G. 3, 196, 197. I. 4, 1, 6. D. 47, 2, 1, 3.) Vid. FURTUM.

FUSTIGATIO.—Pena de apaleamiento admitida, para ciertas personas, en el derecho penal romano. (D. 48, 19, 28, 2.)

G

GAI INSTITUTIONUM COMENTARII QUATTUOR.—Gayo, cuatro comentarios de las Instituciones, o Instituciones de Gayo. Tratado elemental del derecho romano, de la época clásica, descubierto fortuitamente por Niebuhr en 1816, en la biblioteca capitular de la catedral de Verona, en un palimpsesto que se remonta al siglo V y que contenía las Epístolas y parte de las Crónicas de San Jerónimo. Su descubridor creyó se trataba de una obra de Ulpiano, siendo Savigny quien la identificó. Se trata de una obra elemental (notas de un profesor de derecho en opinión de algún autor), en que se expone, después de una breve introducción sobre la historia de las fuentes, todo el derecho privado, tanto civil como pretorio, conforme a un plan de conjunto que se ocupa sucesivamente del derecho de las cosas y de las acciones. Una edición bilingüe es la del profesor A. d'Ors Pérez-Peix, Madrid, 1943. Vid. GAIUS.

GAI INSTITUTIONUM INTERPRETATIONIS FRAGMENTA AUGUSTODONENCIA.—Vid. FRAGMENTA INTERPRETATIONIS GAI INSTITUTIONEM AUGUSTODUNENSIA.

GAIUS.—Jurista del s. II d. de C., cuyo nombre completo se ignora, así como datos sobre su vida, por lo que se han forjado muchas hipótesis. Se cree era un jurista provincial nacido en Oriente bajo el reinado de Trajano y que escribió bajo Antonino Pío y Marco Aurelio, habiendo estado en las escuelas de Roma para provinciales, declarándose en sus obras sabiniano. No fue citado por sus contemporáneos y no gozó del *ius respondendi*. Se ha pensado en que se trata de una mujer jurista, lo que está rechazado por la crítica. Sus obras son muy numerosas; entre ellas están: *Ad edictum provinciale libri XXX*, *Ad legem Iuliam et Papiam lib. XV*, *Ad edictum praetoris urbani sive urbicum lib. X*, *Ad legem XII Tabularum lib. VI*, *Ad edictum aedilium curulium lib. III*, *Regularum lib. III*, diversas monografías y libros de enseñanza, destacando sus *Rerum quotidianarum sive aureorum libri VII ó VIII* y sus *Institutionum libri IV*. (I. proem. 6. I. 4, 18, 5. D. 45, 3, 39.) Vid. GAI INSTITUTIONUM COMENTARII QUATTUOR.

GAIUS CASSIUS LONGINUS.—Jurista del s. I d. de C., jefe de la escuela sabiniana; de tan gran relieve, que a los seguidores de ésta se les conoce también con el nombre de los *cassiani*, discípulo de Sabinus; fue pretor, cónsul el 30, pro-cónsul en Asia el 40, legado en Siria el 47; desterrado, ya ciego, por orden del Senado bajo Nerón, murió bajo Vespasiano, después de haber sido llamado por éste. Escribió

GALLUS — GENIUS CAESARIS

X libri iuris civilis y varios libri ad Vitellium. (D. 1, 2, 2, 51.)
Vid. SABINIANI.

GALLUS (L. AELIUS).—Jurista del s. I a. de C., finales de la época republicana, autor de un diccionario jurídico intitulado *De significatione verborum, quae ad ius civile pertinent.* (D. 50. 16. 77. 157.)

GALLUS AQUILA.—Vid. AQUILA.

GALLUS AQUILIUS (C.).—Jurista del s. I a. de C., discípulo de Q. M. Scaevola, pretor el 66 a. de C.; murió entre los años 55 y 44; a su intervención se debe la acción o fórmula de dolo, la *stipulatio Aquiliana* y la categoría de póstumos, que lleva su nombre. (D. 28, 2, 28, pr. D. 46, 4, 18, 1.) Vid. ACTIO DOLI. STIPULATIO AQUILIANA. POSTUMI AQUILIANI.

GARANTÍA PERSONAL.—Seguridad dada por una o varias personas que se hace responsable de la deuda contraída por otra, quedando así comprometido accesoriamente con el promitente principal. Vid. ADPROMISSORES. CONSTITUTUM DEBITI ALIENI. FIDEIUSSOR. FIDEPROMISSOR. MANDATUM CREDENDAE PECUNIAE. SPONSORES.

GARANTÍA REAL.—Afectación de una cosa al pago de una deuda. Vid. FIDUCIA. HYPOTHECA. PIGNUS.

GASTOS.—Vid. IMPENSAE.

GELLIUS (PUBLICIUS).—Jurista del s. I a. de C., discípulo de Servius Sulpicius Rufus. (D. 1, 2, 2, 44.)

GENER.—Término comprensivo de los nietos y bisnietos, tanto de parte de hijo como de hija, y a los maridos de ésta. (D. 50, 16. 136.)

GENERA.—Géneros. Vid. GENUS.

GENERA NON PEREUNT.—Los géneros no perecen; expresión con la que se quiere indicar que en las obligaciones en que el objeto de la prestación es una cosa genérica, en razón de que no puede concebirse que todas las cosas de un género determinado desaparezcan, el deudor no podrá liberarse del cumplimiento de la deuda por pérdida de la cosa, pues puede cumplir con otra del mismo género. Vid. GENUS.

GENERALES CONSTITUTIONES.—Nombre con que se designan en el derecho romano-helénico las leyes o constituciones destinadas a crear un nuevo derecho para todos los súbditos del Imperio. Vid. CONSTITUTIONES.

GENERALES LEGES.—Leyes generales. Vid. GENERALES CONSTITUTIONES.

GENIUS.—Genio, divinidad tutelar de cada ser humano.

GENIUS CAESARIS.—Genio del emperador o príncipe, divinidad imperial, al cual terminó por dársele culto, primero

GENIUS PRINCIPIS — GENTIS ENUPTIO

en las provincias, y después en la propia Roma. (D. 12. 2, 13, 6.)

GENIUS PRINCIPIS.—Vid. **GENIUS CAESARIS**.

GENS.—Grupo social integrado por la reunión de familias, cuyos jefes o *paterfamilias* descienden por línea de varón de un antepasado común (*pater, magister* o *princeps*), entre las que existe una comunidad de culto y de nombre. Se ha discutido sobre su originación, siendo para unos una institución artificial creada por el Estado, mientras que para otros es una agregación natural de familias en razón de la ascendencia común.

GENS AURELIA.—Gente Aurelia; tenía como culto propio el Sol. Vid. **GENS**.

GENS CORNELIA.—Gente Cornelia; notable por no practicar el rito ario de la cremación. Vid. **GENS**.

GENS HORATIA.—Gente Horatia; tenía como culto privativo los de Juno y Jano. Vid. **GENS**.

GENS IULIA.—Gente Julia; tenía como culto particular el de Apolo. Vid. **GENS**.

GENS NAUTIA.—Gente Nautia; tenía como culto privado el de Minerva. Vid. **GENS**.

GENS QUINCTIA.—Gente Quinctia; notable porque sus mujeres no usaban joyas. Vid. **GENS**.

GENTES.—Vid. **GENS**.

GENTES MAIORES.—Dícese de las *gentes* antiguas. Vid. **GENS**.

GENTES MINORES.—Dícese de las *gentes* nuevas, incorporadas paulatinamente en la ciudad. Vid. **GENS**.

GENTILES.—Gentiles, individuos que pertenecen a una misma *gens* y que tienen en común, en razón de su idéntica ascendencia, el nombre y el culto. (G. 1, 164. G. 3, 17.) Vid. **GENS**.

GENTILICIUM NOMEM.—En la antigüedad romana, nombre gentilicio; nombre común a todos los miembros de una *gens*. Al finalizar la República equivale a nombre familiar, y constituye uno de los tres elementos de que consta el nombre de todo ciudadano romano, que se transmite de padres a hijos. Vid. **NOMBRE DE LOS CIUDADANOS. NOMBRE DE LOS MANUMITIDOS**.

GENTILIS.—Vid. **GENTILES**.

GENTIS ENUPTIO.—Posibilidad concedida en el antiguo derecho romano a la mujer oriunda de familia liberta de casarse fuera del núcleo de la *gens*, en recompensa a los servicios prestados al Estado, con consecuencias evidentes en el orden sucesorio. (G. 3, 17.)

GENUS — GLOSA GRANDE

GENUS.—Género; conjunto de cosas de la misma naturaleza, de tal forma, que cada una de ellas presenta los mismos caracteres que las demás. Jurídicamente, es posible considerar desde este punto de vista todas las cosas conforme a una estimación subjetiva de las mismas. Vid. COSAS FUNGIBLES. SPECIES.

GENUS PERIRE NON CENSETUR.—Vid. GENERA NON PEREUNT.

GENERE.—Administrar, realizar, encargarse voluntariamente de ejecutar o realizar algo. (D. 12, 6, 33. C. 5, 16, 13.)

GERMALUS.—Colina de Roma en el monte Palatino; una de las siete cimas del Septimontium. Vid. SEPTIMONTIUM.

GERMANUS.—Germano, hermano carnal. (I. 3, 2, 4. C. Th. 2, 19, 1.) Vid. FRATES GERMANIS.

GERONTOCOMIUM.—Hospicio, asilo de ancianos. En ocasiones constituían una persona jurídica. (C. 1, 2, 22, 23.)

GESTIO.—Gestión, administración, llevar a cabo una actuación por otro. (D. 50, 16, 19. D. 50, 16, 58.)

GESTIO PRO HEREDE.—Actos ejecutados por el heredero sobre los bienes de la sucesión y que hacen deducir su voluntad de aceptar la herencia; constituye un modo tácito de aceptación de la herencia. (D. 11, 7, 14, 8. I. 2, 19, 7. D. 29, 2, 20.) Vid. ACEPTACION DE LA HERENCIA.

GESTIÓN DE NEGOCIOS.—Vid. NEGOTIORUM GESTIO.

GESTUM PER AES ET LIBRAM.—Realizado o hecho conforme a las formalidades de los negocios solemnes *per aes et libram*. Vid. NEGOCIOS PER AES ET LIBRAM.

GLADIADOR.—Gladiador; fabricante de espadas. (C. 11, 44.)

GLEBA.—Tributo especial que pesaba en época del Imperio absoluto sobre la propiedad agrícola de los senadores. También se le denominaba *foliis*. (C. 12, 2, 2.)

GLEBAE ADSRIPTI.—Colonos adscritos de por vida a la tierra, de condición jurídica libres, pero imposibilitados de abandonar la tierra o finca de la cual forman parte. (C. 11, 48, 15.) Vid. COLONATUS.

GLOSA.—Palabra o frase introducida *a posteriori* en un texto, bien al margen o entre líneas, a fin de interpretar o modificar el sentido original del mismo. En la Edad Media constituye el método de trabajo de la llamada escuela de los glosadores. Vid. GLOSADORES.

GLOSA GRANDE.—Obra de Acursio, último representante de la escuela de glosadores de Bolonia, llevada a cabo en el siglo XIII, en la cual se recogen, juntamente con sus glosas, todas las de sus antecesores.

GLOSA — GRAMMATOPHYLACIUM

GLOSA ORDINARIA.—Nombre con que también se conoce la obra de Acursio. Vid. GLOSA GRANDE.

GLOSA TURINENSE.—Glosa de Turín a las Instituciones de Justiniano; comentario realizado probablemente en la época misma del emperador por un perito en el derecho anterior. Vid. INSTITUTIONES IUSTINIANI.

GLOSAS DE PISTOIA.—Glosas al epitome del Código elaboradas en Occidente en el siglo X u XI. Vid. EPITOME CODICIS.

GLOSADORES.—Escuela de jurisconsultos, cuya sede radicó en Bolonia, de los siglos XII y XIII, que estudiaron el derecho romano sobre las colecciones justinianeas, buscando el sentido de los textos, comentándolos y añadiendo notas —glosas— marginales o interlineales. Sus principales representantes fueron Irnerio—su fundador—, Búlgaro, Martino Gosia, Jacobo y Hugo. Vid. GLOSA.

GLOSSEMATA.—Aclaraciones o interpolaciones prejustinianeas en los textos clásicos. Vid. INTERPOLACIONES.

GNAEUS FLAVIUS.—Vid. FLAVIUS (GNAEUS).

GNOMON DEL IDIOS LOGOS.—Instrucción de un agente del Fisco de la época de Antonino Pío, encontrada en un papiro de la colección de Berlín, descubierto en Egipto, conteniendo un extracto de la organización financiera y mercantil y de derecho privado sobre matrimonios mixtos, sucesiones, derecho de sepulcro, etc., en las cuales se mezclan normas del derecho local con el romano y el griego-alejandrino. Vid. IDIOLOGOS.

GOBERNADOR DE PROVINCIAS.—Vid. LEGATUS AUGUSTI. PRAESES. PROCONSUL. PROPRAETOR.

GRADUS.—Grado; grado de parentesco que separa a un descendiente de su ascendiente; distancia entre dos parientes. (I. 3, 6. D. 38, 10. D. 38, 10, 10, 10.)

GRADUS HEREDUM.—Orden de suceder abintestato establecido por el derecho, distinto según el momento histórico que se considere. Vid. SUCCESSIONE AB INTESTATO.

GRAECA NON LEGUNTUR.—Dícese de las constituciones imperiales bizantinas, griegas, mutiladas, de los manuscritos occidentales, que no empezaron a reproducirse y hacerse legibles hasta el s. XIV.

GRAMÁTICOS.—Vid. GRAMMATICUS.

GRAMMATICUS.—Gramático o expositor de gramática; erudito y crítico. Su situación jurídica es privilegiada y sus obras son fuentes auxiliares para el conocimiento del derecho romano. (I. 1, 25, 15. D. 27, 1, 6. C. 10, 62, 2.)

GRAMMATOPHYLACIUM.—Archivo, lugar en que se depositan los instrumentos literarios. (D. 48, 19, 9, 6.)

GRAN GLOSA — GYMNASIUM

GRAN GLOSA.—Vid. GLOSA GRANDE.

GRANIUS FLACCUS.—Jurista contemporáneo de Julio César, siglo I a. de C., autor de unos comentarios sobre el llamado *ius Papirianum*. (D. 50, 16, 144.)

GRASSATORES.—Salteadores de caminos, y por extensión, sustractores. (D. 19, 5, 21, 1. D. 26, 10, 6, 1. D. 26, 10, 3, 5.)

GRATUITUS.—Gratuito; sin interés. Dícese del contrato en que una de las partes no espera recibir de la otra una contraprestación a cambio de lo que ella entrega o presta; por ejemplo, *comodatum*, *depositum*. (I. 3, 14, 2. D. 17, 1, 1. 4.) Vid. ONEROSUS.

GREGORIANUS.—Vid. CODEX GREGORIANUS.

GREMIUM.—Gremio.

GROMATICUS.—Agrimensores.

GYMNASIUM.—Gimnasio, lugar para la práctica del deporte desnudo. (D. 27, 1, 6, 8.)

H

HABERE LICERE.—Tener lícitamente. (D. 19, 1, 11, 8. D. 30, 45, 1.)

HABERE POSSIDERE FRUI LICERE.—Propiedad provincial; derecho que se reconocía por los jurisconsultos clásicos a los propietarios de fundos provinciales. Vid. PROPIEDAD PROVINCIAL.

HABITACION.—Vid. HABITATIO.

HABITATIO.—Habitación; derecho real sobre cosa ajena, que concede a su titular la facultad de habitar una casa, o habitación, propiedad de otro, por lo general, hasta su fallecimiento; constituye una de las llamadas servidumbres personales y su forma normal de constitución es por legado, que generalmente reviste la forma de legado alimenticio. (I. 2, 5. D. 7, 8. C. 3, 33.) Vid. SERVITUDES PERSONARUM.

HABITATOR.—Inquilino; ocupante de una habitación con derecho a ello. (D. 19, 1, 53. D. 19, 2, 27-30.)

HABITUDO.—Compleción del cuerpo, constitución orgánica del mismo. (I. 1, 22, pr.)

HABITUS.—Parte exterior, cualidades, constitución del cuerpo. (I. 1, 22, pr. D. 21, 1, 1, 7.)

HAEC QUAE NECESSARIO.—Vid. CONSTITUTIO HAEC QUAE NECESSARIO.

HAERETICIS.—Herejes; en el derecho justiniano se hallan desprovistos de los privilegios concedidos en favor de la religión y afectados de diversas cargas, así como de una cierta falta de capacidad jurídica. (C. 1, 5. N. 115 s., 3. N. 118 c., 6.)

HALLAZGO.—Vid. THESAURUS.

HARUSPICES.—Adivinos o agoreros; sacerdotes encargados de averiguar el porvenir en las entrañas de las víctimas sacrificadas.

HARUSPICUM.—Ciencias de los adivinos. Vid. HARUSPICES.

HASTA.—Lanza, asta, pica, símbolo del *iustum dominium*. Igualmente la pica o lanza que se plantaba ante el tribunal de los centumviro o del magistrado que había de presenciar la venta pública o almoneda de bienes muebles o inmuebles del Estado. También la sección del tribunal de los centumviro presidida por el ex-cuestor o por un *decenvir stlitibus iudicandis*, según la época. (G. 4, 16. D. 8, 3, 7. D. 1, 2, 2. C. 10, 3, 1. 2. 5. 6.) Vid. CENTUMVIRI.

HASTARIUM — HEREDITAS IACENS

HASTARIUM.—Almoneda, lugar donde se hacen las ventas públicas. Vid. HASTA.

HASTARIUS.—Magistrado o persona encargada de presidir una almoneda o subasta de bienes públicos. Vid. HASTA.

HAUSTUS.—Acción de sacar o extraer el agua. Vid. AQUAE HAUSTUS.

HECHOS JURÍDICOS.—Hechos o acontecimientos que son supuestos para que actúe o se aplique la norma jurídica y que dan lugar al nacimiento, modificación o extinción de los derechos subjetivos.

HECHOS ILÍCITOS.—Vid. DELICTUM. QUASI EX MALEFICIA.

HERCISCO.—Dividir.

HERCIUM.—División. Vid. ACTIO FAMILIAE ERISCUNDÆ

HEREDES DOMESTICI.—Vid. HERES DOMESTICUS.

HEREDES EXTRANEI.—Vid. HERES EXTRANEUS.

HEREDES NECESSARII.—Vid. HERES NECESSARIUS.

HEREDES SUI.—Vid. HERES SUUS.

HEREDES SUI ET NECESSARII.—Vid. HERES SUUS ET NECESSARIUS.

HEREDES VOLUNTARII.—Vid. HERES VOLUNTARIUS.

HEREDIS INSTITUTIO.—Vid. INSTITUTIO HEREDIS.

HEREDIS INSTITUTIO EX RECERTA.—Vid. INSTITUTIO HEREDIS EX CERTA RE.

HEREDITAS.—Herencia. En el antiguo *iūs civile* estaba integrada por el conjunto de bienes con valor pecuniario dejado por una persona tras de su muerte y a la cual sustituía en la titularidad de los mismos el heredero. En el derecho clásico y justiniano está integrada por el patrimonio del difunto, esto es, por una cosa incorporal integrada por el conjunto de derechos y obligaciones del *de cuius*, la cual se transmite a los herederos o sucesores a título universal. (D. 37, 1, 3. D. 5, 3, 50. D. 50, 16, 178.) Vid. HERES. SUCCESSIO.

HEREDITAS DANNOSA.—Dícese de la herencia en la que el pasivo o deudas es superior al activo. (G. 2, 163. D. 50, 16, 119.) Vid. HEREDITAS.

HEREDITAS IACENS.—Herencia yacente. Dícese de la herencia mientras se encuentra sin titular en razón de que el heredero voluntario llamado a la sucesión aún no la ha aceptado. La doctrina romana ha sido oscilante en su consideración, estimándose sucesivamente como una *res nullius*, como un patrimonio que conserva por titular al fallecido dueño representado y, por último, como una especial persona jurídica, solución que prevalece en la época justiniana. (D. 36,

HEREDITAS LEGITIMA — HERES

4, 5, 20. D. 37, 3, 1. D. 38, 9, 1. D. 40, 5, 4, 17. D. 43, 24, 13, 5.) Vid. USUCAPIO PRO HEREDE.

HEREDITAS LEGITIMA.—Herencia legítima, esto es, deferida por la ley en favor de los herederos abintestato, por no existir testamento, ser éste nulo o no ser aceptada la herencia por los herederos voluntarios designados. Vid. HEREDITAS. SUCCESSIO AB INTESTATO.

HEREDITAS TESTAMENTARIA.—Herencia testamentaria, esto es, deferida en virtud del testamento dejado por el *de cuius*. (G. 2, 99.) Vid. TESTAMENTUM.

HEREDITATIS PETITIO.—Acción real, civil y general que competía al heredero contra cualquiera que tuviese la herencia o cosas hereditarias *pro herede* o *pro possessoribus*, debiendo probar que había sido llamado a la herencia en virtud de testamento o por la ley. En el procedimiento formulado daba lugar a una acción petitoria, y en el derecho justinianeo, a una acción de buena fe. Después del senadoconsulto Juventiano tendía a resultados diversos, según que el demandado poseyese de buena o mala fe. La nota característica de esta acción, frente a la *rei vindicatio*, es que por ella se persigue el obtener el reconocimiento de la cualidad de heredero frente a la *hereditas*, considerada en un todo. (D. 5, 3, 6. C. 3, 31. G. 4, 133. 144.) Vid. SENATUS CONSULTUM IUVENTIANUM.

HEREDITATIS PETITIO FIDEICOMMISSARIA.—Acción real, general, concedida al fideicomisario de herencia en virtud del senadoconsulto Trebeliano, que asimilaba su condición jurídica a la del heredero y es equivalente a la *hereditatis petitio*. (D. 5, 6. I. 2, 23.) Vid. HEREDITATIS PETITIO. SENATUS CONSULTUM TREBELLIANUM.

HEREDITATIS PETITIO POSSESSORIA.—Acción real, ficticia, otorgada al poseedor de bienes hereditarios, *bonorum possessor*, por el pretor a fin de que pudiese hacer valer su condición y cuya reglamentación y efectos están tomados de la acción civil correspondiente, esto es, de la *hereditatis petitio*. En opinión de algunos autores, se trata de una acción justinianeas. (D. 5, 5.) Vid. HEREDITATIS PETITIO.

HEREDIUM.—Extensión de dos arpentos de tierra —media hectárea aproximadamente—concedidos, en los orígenes de Roma, a cada *paterfamilias*, según la tradición, y que, en opinión de algunos autores, sería la única propiedad privada reconocida en aquel tiempo.

HEREJES.—Vid. HAERETICIS.

HERES.—Heredero; sucesor a título universal de una persona fallecida, en virtud de una disposición testamentaria o por disposición de la ley, y que como tal pasa a ser titular de la totalidad o de parte del patrimonio de *de cuius*. Según estuviese o no sometido a la potestad de la persona fallecida, y de conformidad también con el parentesco que le

HERES CUM RE — HERES NECESSARIUS

uniese, sus derechos sucesorios son distintos; en el primer supuesto, podría tener la consideración de heredero suyo, necesario o voluntario, lo que repercutía en orden a la adquisición de la herencia. (D. 29, 2, 37. D. 44, 3, 11.) Vid. HEREDITAS. HERES SUUS. HERES NECESSARIUS. HERES VOLUNTARIUS. HERES EXTRANEUS.

HERES CUM RE.—Dícese del heredero civil que, en el caso de conflicto entre la herencia civil y la *bonorum possessio*, tiene preferencia sobre el poseedor de bienes puesto en posesión por el pretor en virtud de una *bonorum possessio sine re*. Vid. HERES. BONORUM POSSESSIO SINE RE.

HERES DOMESTICUS.—Heredero doméstico, es decir, persona que en vida del *de cuius* formó parte de su casa familiar. Lo son los *heredes sui* y los *heredes necessarii*. Vid. HEREDES SUI. HEREDES NECESSarii.

HERES EX ASSE.—Heredero universal, heredero de toda la herencia constituida, conforme a la práctica romana, por un *as* divisible en onzas. (D. 5, 3, 10, 1.) Vid. HERES.

HERES EX RE CERTA.—Heredero a quien por el testador se le ha limitado su titularidad a ciertos bienes concretos y que—de ser solo—se consideraba también heredero universal en virtud de la regla *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*. Vid. NEMO PRO PARTE TESTATUS PRO PARTE INTESTATUS DECEDERE POTEST.

HERES EX SEMISE.—Heredero designado por mitad; es decir, se considera la herencia dividida en dos partes. (D. 30, 116, 1. D. 36, 1, 80, 7.) Vid. HERES.

HERES EX TRIENTE.—Heredero designado para un tercio de la herencia. Vid. HERES.

HERES EX UNCIA.—Heredero designado para la dozava parte de la herencia. (D. 32, 103, 2.) Vid. HERES.

HERES EXTRANEUS.—Heredero extraño, que, por no formar parte de la casa familiar del *de cuius*, no adquiere la herencia *ipso iure*, sino que precisaba de una manifestación de voluntad; podían libremente renunciar o aceptar. (G. 2, 152, 161-166. I. 2, 19.) Vid. HERES. HERES NECESSARIUS. HERES SUUS ET NECESSARIUS. ADITIO HEREDITATIS.

HERES LEGITIMUS.—Heredero legítimo, esto es, llamado a la sucesión en virtud de la ley, en defecto de heredero testamentario; es el llamado a heredar abintestato. (C. 6, 58.) Vid. HERES. SUCCESSIO.

HERES NECESSARIUS.—Heredero necesario, esto es, heredero que en razón de la dependencia en que se hallaba con respecto al *de cuius* adquiría automáticamente la herencia desde el momento de la delación, sin que para ello cuese su voluntad. Particularmente lo es el esclavo instituido heredero por el testador, que le manumite. (G. 2, 152, 153 I. 2, 19. C. 6, 27.) Vid. HERES. HERES SUUS ET NECESSARIUS

HERES SCRIPTUS — HIEROPHYLAX

HERES SCRIPTUS.—Herederero cuya designación consta por escrito en el testamento y que, según el derecho antiguo, era tal herederero mientras no hubiese revocación por otro nuevo testamento, a pesar de actos contrarios del testador, cuales la ruptura de sellos, de las tablas, etc. Vid. HERES. **HERES SINE RE.**—Dícese del herederero civil que, en el supuesto de conflicto entre la herencia civil y la *bonorum possessio*, prevalece la situación jurídica del *bonorum possessor*, que venía poseyendo. Vid. HERES. **BONORUM POSSESSIO CUM RE.**

HERES SUUS.—Herederero suyo, de derecho propio; persona ligada al difunto por parentesco que el día de su fallecimiento estaba bajo su potestad; tales son los hijos del *paterfamilias*, hijos e hijas legítimos o adoptivos, la mujer *in manu*, nietos hijos de padre muerto o emancipado, etcétera; constituían el primer llamamiento en la sucesión abintestato de las XII Tablas, y como heredereros adquirían la herencia por el mismo hecho de la delación, independientemente de su voluntad, en razón, posiblemente, de que tenía en vida del *de cuius* un virtual derecho de propiedad en su patrimonio. (XII Tab., 4, 4, 5. G. 2, 152. 157. G. 3, 2-8. D. 38, 16. I. 2, 19.) Vid. HERES. **HERES EXTRANEUS.**

HERES SUUS ET NECESSARIUS.—Herederero *suus*, de derecho propio, a quien tanto abintestato como por testamento le corresponde la herencia que le es deferida sin que intervenga su voluntad, la cual tampoco puede llevarle a rechazarla. (G. 2, 152. 156-7. I. 2, 19, 2.) Vid. HERES SUUS.

HERES VOLUNTARIUS.—Herederero voluntario o extraño, que no adquiere la herencia *ipso iure*, sino mediante una especial declaración de voluntad, *aditio hereditatis*. Vid. HERES. **ADITIO HEREDITATIS.**

HERMAPHRODITUS.—Hermafrodita; persona afectada jurídicamente de una limitación en su capacidad de obrar, considerándose que pertenece al sexo que en ella parece predominar. (D. 1, 5, 10. D. 22, 5, 15. D. 28, 2, 6, 2.)

HERMOGENIANUS.—Vid. CODEX. **HERMOGENIANUS.**

HERMOGENIANUS.—Jurista del s. IV d. de C., autor de *IV libri iuris epitomarum*. Vid. CODEX **HERMOGENIANUS.**

HERUS.—Señor, dueño, amo; propietario quiritarario, con exclusión de todo otro titular de derecho real sobre la cosa, en expresión de la *lex Aquilia*. (D. 9, 2, 11, 6.)

HEXABIBLOS.—Manual de derecho romano, vigente en Oriente, publicado en 1345 por un juez de Tesalónica llamado Constantino Harmenópulo, inspirado en la *Sinopsis*, el *Prochiron* y otras obras secundarias. Su vigencia perduró bajo los turcos y en 1835 se le dio fuerza legal para el reino de Grecia.

HIEROPHYLAX.—Encargado de la guarda o custodia de las cosas sagradas. (D. 33, 1, 20, 1.)

HIJOS — HOMO NOVUS

HIJOS.—Vid. LIBERI.

HIPOTECA.—Vid. HYPOTHECA.

HIPOTECA DOTAL.—Hipoteca general correspondiente a la mujer sobre los bienes de su marido en garantía de la devolución de la dote. (C. 5, 13, 1.) Vid. HYPOTHECA. HIPOTECA GENERAL. DOS.

HIPOTECA ESPECIAL.—Hipoteca constituida gravando solamente determinados bienes. Vid. HYPOTHECA.

HIPOTECA GENERAL.—Hipoteca constituida sobre la totalidad de un patrimonio. Vid. HYPOTHECA.

HIPOTECAS LEGALES.—Hipotecas constituidas por disposición legal, pudiendo ser especiales o generales; ejemplo de la primera, la que gravaba una casa reparada en favor de la persona que prestó dinero para la reparación, la del arrendador sobre los frutos, etc., y de la segunda, las que garantizan los créditos del emperador o la emperatriz, del Fisco, la dotal, etc. Vid. HYPOTHECA.

HIPOTECAS PRIVILEGIADAS.—Son aquellas que aun siendo de fecha posterior a otras tienen preferencia sobre las demás; ejemplos son algunas hipotecas legales. Vid. HYPOTHECA.

HIPOTECAS TÁCITAS.—Vid. HIPOTECAS LEGALES.

HISTORIA IURIS.—Historia externa o historia de las fuentes de derecho, según la distinción de la tradición científica con respecto a la historia de derecho. Vid. ANTIQUITATES IURIS.

HOMICIDA.—Homicida, asesino. (Paul. 5, 23, 2.) Vid. HOMICIDIUM.

HOMICIDIUM.—Homicidio, asesinato. (G. 3, 194. D. 48, 8, 1. D. 48, 22, 6. C. 9, 16, 1.) Vid. LEX CORNELIA DE SICARIIS ET VENEFICIS.

HOMO.—Hombre, ser humano, bueno, persona, esclavo. (G. 4, 16. D. 50, 16, 135. D. 1, 5, 3. D. 48, 19, 38, 5.) Vid. SERVUS.

HOMO LIBER.—Hombre libre, no sometido a esclavitud. Persona que goza del *status libertatis* y que, por tanto, no está sometido a la potestad de un dueño. Vid. STATUS LIBERTATIS.

HOMO LIBER BONA FIDE SERVIENS.—Persona, hombre que, siendo jurídicamente libre, se encuentra de hecho en servidumbre por creerse de buena fe esclavo. (D. 2, 91. 92. G. 3, 164. D. 41, 1, 23. I. 2, 9, 4.)

HOMO NOVUS.—Hombre que se ha encumbrado por sí mismo y que pretende ingresar o ha ingresado en la esfera social de la nobleza sin tener antecedentes. Vid. NOBILITAS.

HOMINES ALIENI IURIS — HORREUM

HOMINES ALIENI IURIS.—Vid. ALIENI IURIS.

HOMINES SUI IURIS.—Vid. SUI IURIS.

HONESTAS.—Honestidad, decoro, dignidad, consideración social. (D. 22, 5, 21, 3. C. 2, 44, 2.)

HONESTIOR.—Ciudadano romano perteneciente a la clase más elevada. (D. 47, 12, 11. D. 47, 18, 1.) Vid. HONESTIORES.

HONESTIORES.—Categoría de las personas de rango elevado integrada por los senadores, caballeros y decuriones, que desde la época del principado se distingue de la clase de los *humiliores*. (D. 47, 14, 1. D. 48, 13, 7.) Vid. HUMILIORES.

HONOR.—Honor, dignidad, empleo, cargo honorífico. Vid. HONOS.

HONOR MATRIMONII.—Respeto o consideración que se deben los cónyuges recíprocamente. (D. 39, 5, 31.)

HONOR PARENTIUM.—Respeto o consideración debido por los hijos a sus padres.

HONOR PATRONORUM.—Respeto y subordinación debida por los manumitidos a sus patronos. Vid. PATRONUS.

HONORABILIS.—Honorable, digno de respeto. (C. 3, 12, 9, 1.)

HONORARIUM.—Honorario; derecho o contraprestación recibida como retribución en las profesiones liberales; retribución recibida por el mandatario. No podía ser reclamado por el procedimiento ordinario—*legis actiones, per formulam*—en virtud de que los servicios prestados no se consideraban derivados de una relación arrendaticia. (D. 11, 6, 1. D. 19, 2, 38. D. 50, 13, 1, 10. C. 3, 6, 13.) Vid. HONOS. SALARIUM.

HONORARIUS.—Honorario; lo que se realiza a título de honor o como dignidad. (D. 50, 13, 1, 12. C. 1, 3, 21.) Vid. IUS HONORARIUM.

HONORATI.—Categoría superior de ciudadanos, en época del Imperio, en razón de haber desempeñado los cargos de la ciudad o municipio. También llevaban el nombre de *primores civitatis, principes seniores* o *summates*. (C. 1, 3, 18. C. 11, 20, 1.)

HONORATUS.—Vid. HONORATI.

HONOS.—Honor, recompensa, carga honorífica; magistratura ejercida en nombre del pueblo romano; retribución. Vid. HONOR. HONORARIUM.

HORREARIUS.—Encargado de un *horreum*; en virtud del contrato de arrendamiento que los liga con sus propietarios, son responsables de las mercancías depositadas en los mismos y con igual alcance obligados a la custodia. (D. 9, 3, 5, 3. D. 10, 4, 5. D. 19, 2, 60.) Vid. HORREUM.

HORREUM.—Almacén, granero, hórreo, depósito de cosas

HORTENSIA — HYPOTHECA

conservables. (D. 18, 1, 74, 1. D. 33, 7, 7, 1.) Vid. *HORREARIUS*.

HORTENSIA.—Vid. *LEX HORTENSIA*.

HORTUS.—Huerta o huerto; pequeña extensión de terreno de unas dos yugadas, que en el antiguo derecho romano formaban el patrimonio de la familia. Vid. *HEREDIUM*.

HOSPES.—Huésped; persona extraña a Roma acogida al *hospitium*. (D. 9, 3, 1, 9.) Vid. *HOSPITIUM*.

HOSPITALIDAD.—Vid. *HOSPITIUM*.

HOSPITES.—Huéspedes. Vid. *HOSPES*.

HOSPITIUM.—Derecho de hospitalidad que Roma concedía, durante la Monarquía y principios de la República, a las personas de una ciudad extranjera mientras se encontraban en Roma, y que las situaba bajo la protección de aquel con quien había realizado el convenio. Se podía conceder o establecer entre extranjero o ciudadano, o entre Municipio y Municipio, en virtud del tratado comercial de amistad, reconociendo al extranjero facultades para concertar negocios jurídicos y acudir ante los tribunales romanos.

HOSTIA.—Víctima u ofrenda expiatoria para un sacrificio. (G. 4, 28.)

HOSTILIA.—Vid. *LEX HOSTILIA*.

HOSTIS.—Etimológicamente quiere decir tanto como extraño o enemigo. En la época antigua su significación equivale a la de *hospes*. A partir del s. III antes de C., son los individuos que pertenecen a un pueblo con el cual se encuentra Roma en guerra. (D. 50, 16, 118. D. 49, 15, 24. C. 4, 23, 1.)

HOSTIS PUBLICUS.—Enemigos públicos de Roma. Vid. *HOSTIS*.

HUMANITAS.—Humanidad; conducta conforme a la naturaleza humana; dulzura, benevolencia. (C. 1, 1, 8. C. 1, 62, 28.)

HUMILIORES.—Categoría o clase social de las personas de rango inferior, que se enfrenta desde la época del principado a la clase social de los *honestiores*. (D. 47, 11, 6. D. 48, 8, 3. D. 26, 10, 3. D. 1, 18, 6, 2.) Vid. *HONESTIORES*.

HYPEROCHA.—Superfluo o exceso resultante del precio obtenido en la venta del objeto gravado con prenda o hipoteca sobre la cuantía del crédito garantizado, el cual debe ser entregado a la persona que constituyó la hipoteca o *pignus*. (D. 20, 4, 20.) Vid. *PIGNUS*. *HYPOTHECA*.

HYPOTHECA.—Hipoteca; término de origen griego empleado por los juriconsultos desde el s. II después de C. para designar una variedad del *pignus*, consistente en el derecho real sobre cosa ajena, de garantía, accesorio de un crédito personal y en virtud del cual queda gravada una cosa, sin

HYPOTHECA

que se precise el traspaso de su posesión al acreedor, lo cual no ocurrirá hasta que la deuda garantizada haya quedado insatisfecha, momento en el cual tendrá posibilidades de ejercitar el *ius possedendi* y el *ius distrahendi*. Este derecho de hipoteca en las legislaciones modernas se presenta como institución bien diferenciada de la prenda. (l. 4, 6, 7. D. 20, 2. C. 8, 14. D. 20, 1. D. 20, 3. D. 20, 5. D. 20, 6.) Vid. FIDUCIA. PIGNUS. SUCESSIO IN LOCUM. IUS OFFERENDI. IUS DISTRAHENDI. PRIOR IN TEMPORIS POTIOR IN IURE. IUS IMPETRANDI DOMINII. IUS POSSIDENDI. ACTIO HYPOTHECARIA.

IACENS — IGNORANTIA

I

IACENS.—Vid. HEREDITAS IACENS.

IACTUS.—Vid. LEX RHODIA DE IACTUS.

IACTUS MISSILIIUM.—Acción de arrojar regalos o monedas los magistrados romanos, según costumbre, a la multitud en el momento de la toma de posesión de su cargo, constituyendo un caso de *traditio incertae personae*. (I. 2, 1, 46. D. 41, 9, 7.)

IANITRICES.—Cuñadas. (D. 38, 10, 4, 6.)

IAVOLENUS PRISCUS (CAIUS FIDIUS).—Jurista, jefe de la escuela sabiniana; nació antes del 60 d. de C. y murió al comienzo del s. II; maestro de Iulianus, gobernador el 90, cónsul entre el 83 y el 90, pontífice máximo, procónsul en Africa; le fue conferido el *ius respondendi*; escribió abundantemente bajo Domiciano, Trajano y Adriano: *XVI libri Epistolarum*; *XV libri ex Cassio*, de comentarios al *ius civilis*; *V libri ex Plautio*, o comentarios al edicto, y dos obras sobre los *Posterioris*, de Labeo: *Labeonis posteriorum a Iavoleno Epitomatorum libri VI* y *Iavoleni ex posterioribus (posteriorum) Labeonis libri X*. (D. 1, 2, 2, 53.) Vid. SABINIANI.

IDIOLOGOS.—Funcionario de la época del bajo Imperio, dependiente del *Praefectus Aegypti*, encargado de las cuestiones financieras. Vid. GNOMOM DEL IDIOS LOGOS.

IDUS.—Idus, división del mes entre los romanos; correspondía al día 15 en los meses de marzo, mayo, julio y octubre, y al 13 en los restantes. (D. 45, 1, 41, 2. 122.)

IGNOMINIA.—Ignominia, deshonor, afrenta; situación deshonrosa para una persona. También, infamia, *turpitud*. (D. 3, 2, 4. D. 3, 2, 20. D. 50, 2, 5.) Vid. IGNOMINIOSUS. TURPI PERSONA.

IGNOMINIA NOTATUS.—Tachado de ignominia. (D. 48, 5, 25, 3.) Vid. IGNOMINIOSUS.

IGNOMINIOSUS.—Ignominioso, afrentoso; individuo que como consecuencia de una nota censoria, por su conducta, es considerado indigno de figurar como candidato a las magistraturas romanas, o que, en razón de su profesión o por haber sufrido una condena, está incapacitado civilmente para una cierta categoría de actos o negocios jurídicos. También, individuo considerado en el edicto del pretor como indigno de actuar como representante judicial de otra persona. (D. 3, 2, 4 pr. D. 48, 5, 25, 3.) Vid. NOTA CENSORIA.

IGNORANTIA.—Ignorancia; desconocimiento de las circuns-

IGNORANTIA FACTI — IMMOBILIS

tancias que rodean a un acto o negocio jurídico o de las reglas de derecho que lo rigen. Concepto distinto del error, que supone un falso conocimiento. (D. 22, 6. C. 1, 18.) Vid. IGNORANTIA FACTI. IGNORANTIA IURIS. ERROR.

IGNORANTIA FACTI.—Ignorancia de hecho: desconocimiento de un elemento material en una relación o en un acto, o conocimiento no pleno de la relación o del acto de que se trata; constituye el más alto grado de ignorancia. (D. 22, 6. C. 1, 18.) Vid. IGNORANTIA.

IGNORANTIA IURIS.—Ignorancia de derecho: desconocimiento del derecho, regla jurídica aplicable a una determinada relación o acto; puede ser de varias clases: ignorar por completo la existencia de la regla jurídica o ignorar su contenido, conociendo su existencia, y aun conociendo ambas cosas, desconocer su verdadero alcance. Los romanos estimaron que la *ignorantia iuris* no era alegable en juicio, salvo para las personas exceptuadas: menores de veinticinco años, mujeres, militares y *rustici*. (D. 22, 6. D. 49, 14, 2, 7. C. 1, 18.) Vid. IGNORANTIA.

ILLATA.—Vid. INVECTA ET ILLATA.

ILLUSTRATUS.—Dignidad de los *illustres*. (C. 3, 1, 13, 8.) Vid. ILLUSTRIS.

ILLUSTRIS.—Ilustres, título de los senadores de primer orden durante la época del Imperio absoluto y categoría social a la que pertenecían igualmente los *praefecti praetorio*, *quaestor sacri palatii*, *comes rerum privatarum*, *magistri militum*. (D. 1, 9, 1, 12. C. 3, 24, 1. C. 7, 62, 32, pr. C. 2, 7, 20. C. 1, 47, 1.)

IMAGINARIA SOLUTIO.—Vid. SOLUTIO IMAGINARIA.

IMAGINARIA VENDITIO.—Venta ficticia o imaginaria; carácter que presenta la *mancipatio* cuando deja de ser una venta real, al no tener realidad las ceremonias de la pesada del precio en la misma. (G. 1, 119. Ulp. 20, 2.) Vid. MANCIPATIO.

IMBECILLIS.—Imbéciles; afectados de imbecilidad, esto es, de circunstancias de edad o de enfermedad física o mental capaces de restringir su capacidad jurídica. (D. 29, 5, 3, 8. D. 50, 16, 110, 2. D. 4, 4, 7, 5.)

IMBECILLITAS.—Imbecilidad. Vid. IMBECILLIS.

IMBECILLUS.—Vid. IMBECILLIS.

IMMISCERE.—Mezclar, confundir. Con referencia al heredero, tan pronto como esté *immiscere se hereditati*, esto es, interviene en la herencia, pierde la posibilidad de hacer uso del *beneficium abstinendi* y se considera aceptante de la misma. (I. 2, 19, 5. D. 29, 2, 11, 38, 56.)

IMMOBILIS.—Vid. RES IMMOBILIS.

IMMUNITAS — IMPERIO ABSOLUTO

IMMUNITAS.—Inmunidad, exención, privilegio. (D. 50, 6. C. 10, 25.)

IMPEDIMENTOS MATRIMONIALES.—Circunstancias de orden diverso, física, legal o espiritual, que hacen imposible el matrimonio entre dos personas; por ejemplo, el parentesco. (G. 1, 58-64. I. 1, 10, 1-2.)

IMPENDIA.—Gasto, coste. Vid. IMPENSA.

IMPENSA.—Gasto, coste; dicese de lo desembolsado o gastado, o simplemente del trabajo realizado con ocasión de una cosa que pertenece a otra persona. (D. 25, 1.) Vid. IMPENSAE NECESSARIAE. IMPENSAE UTILES. IMPENSAE VOLUPTUOSAE.

IMPENSAE IN IUDICIUM FACTAE.—Vid. IMPENSAE LITIS.

IMPENSAE LITIS.—Gastos judiciales, gastos derivados de un litigio. (D. 3, 3, 46, 6. D. 45, 1, 102.)

IMPENSAE OB LITEM.—Vid. IMPENSAE LITIS.

IMPENSAE NECESSARIAE.—Gastos necesarios; gastos que ha habido que acometer con carácter indispensable para evitar los perjuicios que sin ello podría sufrir la cosa de otro en su valor o en su utilidad. (D. 50, 16, 79, pr. Ulp. 6, 14-15.)

IMPENSAE PUBLICAE.—Gastos públicos

IMPENSAE UTILES.—Gastos realizados en la cosa de otro con los que ésta ha adquirido una utilidad que antes no tenía o ha adquirido un valor mayor y sin los cuales la cosa no hubiera sufrido una disminución en su valor o utilidad originario. (Ulp. 6, 14, 16. D. 50, 16, 79, 1.)

IMPENSAE VOLUPTARIAE.—Vid. IMPENSAE VOLUPTUOSAE.

IMPENSAE VOLUPTUOSAE.—Gastos voluntarios o de pura agregación u ornato, sin aumentar la utilidad de la cosa y sin los cuales ella no hubiera sufrido daño ni disminuido su valor, como los jardines, las pinturas. (D. 50, 16, 79, 2. Ulp. 6, 14, 17.)

IMPERATOR.—Título honorífico que era otorgado al general victorioso por sus tropas. Posteriormente, emperador, príncipe y título supremo en el Imperio absoluto. (D. 1, 5, 4, 2.)

IMPERATOR CAESAR AUGUSTUS.—Título que recibieron los príncipes a partir de Augusto, sinónimo de *princeps*. Se formó tal denominación con el título de *imperator*, que se asignó Octavio; *Caesar*, su *cognomen* adoptivo, que él transformó en nombre, y Augusto, título de carácter religioso, que le había sido asignado por el Senado.

IMPERATORIAM MAIESTATEM.—Vid. CONSTITUCIÓN IMPERATORIAM MAIESTATEM.

IMPERIO ABSOLUTO.—Constitución política del Imperio ro-

IMPERIO MONARQUICO — IMPERIUM INFINITUM

mano instaurada a partir de los emperadores Diocleciano y Constantino caracterizada por la división del Imperio en dos partes, oriental y occidental, con una concentración del poder en cada una de ellas en manos del emperador, que adopta poderes absolutos y prepara su sucesión, colocando a su lado un *Caesar*, que participa en las funciones de gobierno. Se establece, pues, una especie de *tetrarchya*, siendo las capitales de la parte occidental y oriental Roma y Constantinopla, si bien el emperador de la primera residió habitualmente en Ravena o Milán.

IMPERIO MONÁRQUICO.—Nombre con que algunos autores designan al imperio absoluto o régimen político instaurado por la Constitución dioclecianoconstantiniana. Vid. IMPERIO ABSOLUTO.

IMPERIO REPUBLICANO.—Denominación con que algunos autores designan al régimen político instaurado por Augusto. Vid. PRINCIPADO.

IMPERIALE IUDICIUM.—Vid. IUDICIUM IMPERIO CONTINENS.

IMPERITIA.—Impericia, falta de inteligencia, fuente de posible responsabilidad por culpa de quien en ella incurre. (D. 19, 2, 9, 5. D. 19, 2, 15, 5. D. 9, 2, 27, 29.)

IMPERIUM.—Poder o facultad suprema de mando correspondiente a los magistrados superiores. En su virtud, la supremacía del Estado se personifica en el magistrado, y éste tiene sobre los ciudadanos la facultad de exigir obediencia a sus órdenes y de adoptar las medidas oportunas para hacerlas cumplir; inicialmente tal facultad, o *imperium*, correspondía al rey; después, durante la república, a los magistrados superiores del pueblo romano (*consules, praetores, dictator, tribuni militum consulari potestate*, etc.), y desde el principado, al príncipe. Bajo tal potestad de mando se agrupan el *imperium militiae*, la potestad de reclutar tropas, el *ius agendi cum populo*, la *coercitio*, el *imperium mixtum*, etc. La manifestación externa del *imperium* del magistrado es su acompañamiento por los lictores que llevan un haz de varas, *fasces*, con la *segur*, símbolo o instrumento de castigo.

IMPERIUM AEQUUM.—*Imperium* que ejerce el magistrado a quien corresponde en concurrencia con otro. Vid. IMPERIUM.

IMPERIUM DOMI.—*Imperium* o facultad de mando ejercida dentro de los límites de la ciudad de Roma y en una milla a su alrededor, y que puede ser limitado por la *intercessio* de los tribunos. Vid. IMPERIUM. IMPERIUM MILITAE.

IMPERIUM INFINITUM.—Dícese del *imperium* conferido a un magistrado sin atender a su limitación en cuanto al territorio en que se extiende, como a su duración, por sobrepasar la acostumbrada anualidad en el cargo y ser superior al de

IMPERIUM MAIUS — IMPETRARE ACTIONEM

los procónsules y propretore. Tal fue el conferido a Pompeyo y a Augusto. Vid. IMPERIUM.

IMPERIUM MAIUS.—Dícese del *imperium* propio de los cónsules, con el que se relaciona el de otros magistrados inferiores en el orden jurisdiccional, que se califica de *minus*. Vid. IMPERIUM. IMPERIUM MINUS.

IMPERIUM MERUM.—*Imperium* o potestad del magistrado, abstracción hecha de toda jurisdicción civil o atribuciones a ella concernientes: supone un poder de administración de justicia criminal y de policía, con derecho a imponer castigos corporales, confundiéndose con el *ius gladii*. Corresponde durante la república a los magistrados superiores, y en el imperio, por delegación del emperador, al *praefectus urbi*, *praefectus praetorie* y a los gobernadores. (D. 2. 1. 3.) Vid. IMPERIUM.

IMPERIUM MILITIAE.—*Imperium* o poder de mando militar que puede ejercerse por los cónsules o gobernadores fuera de los límites del *pomerium* de Roma y pasado una milla de él, y que comprende las máximas atribuciones sobre las personas sometidas, derecho de vida y muerte, etc. Vid. IMPERIUM DOMI. IMPERIUM.

IMPERIUM MINUS.—*Imperium* o potestad menor; dícese del que tienen algunos magistrados jurisdiccionales, cual los pretores, en relación con el *imperium maius* que disfrutaban los cónsules, para señalar una gradación entre ambas facultades. Vid. IMPERIUM. IMPERIUM MAIUS.

IMPERIUM MIXTUM.—*Imperium* mixto; en sentido amplio, es el que tienen los magistrados superiores del pueblo romano, que comprende el *imperium merum* y la administración de justicia civil, la *iurisdictio*; en sentido más restringido, es la autoridad precisa para el ejercicio de ésta, por lo que tienen este *imperium* magistrados inferiores o municipales, que carecen del *imperium merum* y del *imperium mixtum*, en sentido amplio. (D. 2. 1. 3-4.) Vid. IMPERIUM. IMPERIUM MERUM. IURISDICTIO.

IMPERIUM PROCONSULARE.—*Imperium* que corresponde normalmente a los procónsules y que, a título excepcional, fue conferido por el Senado o el ejército al imperador, con lo que tenía facultad suprema sobre el ejército aun en las provincias senatoriales. Vid. IMPERIUM.

IMPERIUM ROMANUM.—Imperio romano; denominase así la nueva estructuración constitucional y política romana después del principado, al quedar integradas las provincias dentro de la unidad orgánica constituida bajo el emperador o príncipe, superando la diversificación republicana entre Roma y las provincias. Vid. PRINCIPADO. IMPERIO ASBOLUTO.

IMPETRARE ACTIONEM.—Solicitud o demanda del actor al magistrado en época del procedimiento extraordinario, impe-

IMPETRATIO DOMINII — IMPUBES PUBERTATI

trando la acción o pauta para el magistrado inferior para que conozca del litigio. (C. 2, 57.)

IMPETRATIO DOMINII.—Vid. IUS IMPETRANDI DOMINII.

IMPLANTATIO.—Modo de adquirir por accesión, determinado por el hecho de haber sido plantados árboles propios sobre fundo ajeno; el hecho de haber arraigado determina su propiedad para el propietario del suelo. (G. 2, 73. D. 41, 1, 7, 13.) Vid. ACCESSIO. SATIO.

IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST.—A las cosas imposibles no existe obligación; principio formulado por los juristas romanos en relación con la estipulación que versare sobre un imposible, el cual no rige para los contratos de buena fe, ya que en éstos la buena fe exige se responda de la imposibilidad en los límites de la culpa y aun por encima de ella. (D. 50, 17, 185.)

IMPOSTORES.—Impostores; los que inducen a otro a error artificiosamente: los que engañan a otro. (D. 21, 1, 4, 2. D. 47, 20, 3, 1.)

IMPROBUS ET INTESTABILIS.—Persona que habiendo sido testigo niega su testimonio y que en virtud de un precepto de la Ley de las XII Tablas estaban incapacitadas para testar, ser testigo o ser instituido heredero. (XII Tab. 8, 22.)

IMPRUDENS.—Ignorante, imprudente. Vid. IMPRUDENTIA.

IMPRUDENTIA.—Imprudencia, ignorancia, descuido, inconsideración, inadvertencia. (I. 4, 2, 1. D. 21, 2, 51. D. 19, 1, 29.) Vid. IGNORANTIA. IMPERITIA.

IMPUBERES.—Impúberes. Vid. IMPUBES.

IMPUBES.—Impúber, hombre o mujer que aún no ha logrado la aptitud fisiológica para la procreación. En el derecho romano antiguo se determinaba, en cada caso concreto, por la *inspectio corporis*, pero desde el derecho imperial se presumía lograda para los varones a los catorce años y en las mujeres a los doce, límites máximos a la impubertad. Los *sui iuris* están sometidos a la tutela, variando su capacidad de obrar según se trate de *impuberes infantia maiores* o *impuberes pubertati proximi*. (D. 26, 10, 7. C. 6, 26.) Vid. INFANS.

IMPUBES INFANTIA MAIOR.—Impúber entre los siete y los catorce años si es varón, o entre los siete y los doce si es hembra, con capacidad de obrar para todos aquellos actos o negocios que puedan reportarle un beneficio patrimonial, necesitando en los demás el complemento de la autoridad tutelar. Vid. IMPUBES.

IMPUBES PUBERTATI PROXIMUS.—Impúber próximo a la pubertad, es decir, lindante a los catorce o a los doce años, según se trate de varón o mujer; jurídicamente se les considera capaces para algunos actos delictivos, cual el dolo o la